PARTNER REFERRAL GUIDE

고액자산가 세무·재무 자문 연결 가이드

투자자문사 상담사를 위한 회계법인 더위즈 연계 서비스 이해와 고객 판별

기준일 2026년 10월

대상: 프리즘 제휴 투자자문 상담사

참고: 회계법인 더위즈 「자산가를 위한 세무·재무 자문 서비스」(2026.4)

내부 교육용 자료입니다. 고객 배포용이 아니며, 본 자료의 세법 설명은 일반 정보로서 개별 사안의 세무 판단을 대신하지 않습니다. 개별 사안은 반드시 세무 전문가의 검토를 받으십시오.

차례

00 더위즈 자문 서비스 한눈에 보기 3

무엇을, 어떤 순서로, 얼마에 해 주는가. 고객에게 설명하기 전에 상담사가 먼저 알아야 할 구조.

01 법인 구조와 가족법인 6

"세금이 너무 많이 나온다, 자녀에게 미리 넘겨주고 싶다"는 고객에게 개인 명의를 유지할지, 가족법인을 새로 세울지, 이미 있는 법인을 다시 짤지 판단하는 출발점입니다.

02 부동산 자산의 법인화 15

개인 명의 상가·빌딩을 법인으로 옮기는 세 가지 길(현물출자·포괄양수도·매매)과 그 비용, 그리고 "옮기면 안 되는 부동산"을 가려내는 법

03 금융투자: 개인 계좌 vs 법인 계좌 22

금융소득이 연 2,000만 원을 넘는 순간부터 세금·건강보험료가 함께 뛴다. "개인 명의로 계속 굴릴지, 법인 계좌로 옮길지"는 세율표만 보고 정할 수 없고, 언제 얼마를 꺼내 쓸지를 함께 따져야 한다.

04 법인 유보금의 개인화: 급여·배당·퇴직금·차등배당 32

법인에 쌓인 돈을 개인 통장으로 옮기는 경로마다 세금, 4대보험, 법인 비용처리, 상속 효과가 다릅니다. 한 가지 정답은 없고, 경로를 섞는 순서와 시기를 정하는 일입니다.

05 가족 간 부의 이전 41

증여는 "언제, 누구에게, 어떤 자산을, 어떤 경로로" 주느냐에 따라 세금이 크게 달라집니다. 가족법인을 거치는 방법도 있지만 만능은 아니며, 2026년 10월 현재 상속세 개편은 아직 확정되지 않았습니다.

06 상속과 가업승계 50

회사를 자녀에게 넘기려는 오너에게 상속세는 '언젠가'가 아니라 '10년짜리 계획'의 문제입니다. 가업상속공제·가업승계 증여특례·비상장주식 평가를 미리 설계하면 같은 회사를 넘기면서도 세부담이 크게 달라질 수 있습니다.

07 해외 이주(홍콩·싱가포르)와 국외전출세 59

비상장 회사 대주주가 해외로 이주하면, 주식을 팔지 않아도 출국 시점에 판 것으로 보고 양도소득세(국외전출세)를 냅니다. 이주는 '비행기표'가 아니라 '세금 정산'부터 시작해야 합니다.

08 연결 플레이북: 상담 현장에서 바로 쓰기 64

어떤 고객을, 어떤 말로, 어떤 자료와 함께, 어느 단계로 연결할 것인가.

00. 더위즈 자문 서비스 한눈에 보기

무엇을, 어떤 순서로, 얼마에 해 주는가. 고객에게 설명하기 전에 상담사가 먼저 알아야 할 구조.

1. 이 제휴가 의미하는 것

프리즘(증권사) 상담 과정에서 만나는 고액자산가 중에는 **투자 수익률보다 세금 구조가 더 큰 돈을 좌우하는 고객**이 있다. 법인을 운영하면서 개인 명의 부동산과 대규모 금융자산을 함께 가진 50~60대 대표, 금융소득이 매년 수억 원씩 종합과세되는 고객, 자녀에게 자산을 넘기려는 고객이 대표적이다.

이런 고객에게 투자자문사 상담사가 할 일은 **세무 결론을 내리는 것이 아니라 "이 고객에게 세무 구조 점검이 필요하다"는 신호를 알아보고 적절한 전문가에게 연결하는 것**이다. 회계법인 더위즈는 이 연결을 받아 진단부터 구조 설계, 실행, 사후 관리까지 맡는다. 상담사는 투자 자문을, 더위즈는 세무·재무 구조를 맡는 분업이다.

한눈에 보기 | **역할 분담**

투자자문사 상담사(나)		회계법인 더위즈
• 고객 자산·소득 구조 파악 • 세무 구조 점검 필요 신호 포착 • 서비스 개요·절차·보수 안내 • 자료 준비 안내, 미팅 연결 • 구조 확정 후 투자 포트폴리오 운용(법인 계좌 등)	+	• 세무 쟁점 진단·의견서 • 법인·부동산·승계 구조 설계 • 세액 시뮬레이션 • 기장·신고 대리, 상시 자문 • 법무 영역은 제휴 로펌과 공동

2. 4단계 서비스 구조

더위즈 서비스는 고객의 의사결정 단계에 맞춘 4단계다. 각 단계는 독립적으로 이용할 수 있고, 다음 단계로 넘어가면 앞 단계 자료가 그대로 이어진다.

한눈에 보기 | **Stage Ⅰ → Ⅳ**

Ⅰ 초도 진단	Ⅱ 쟁점 의견서	Ⅲ 종합 컨설팅	Ⅳ 정기 자문
무엇이 문제인가 2주 · 200만 원	단일 쟁점의 결론 2~3주 · 300만~1,000만 원	어떻게 해결하는가 3~5개월 · 2,000만 ~5,000만 원+성공보수	구조 유지·관리 월 15만~200만 원

보수는 모두 부가세 별도. 출처: 회계법인 더위즈 「자산가를 위한 세무·재무 자문 서비스」(2026.4).

[표 0-1] 단계별 내용과 보수

단계	핵심 질문	하는 일	산출물	기간·보수(VAT 별도)
Ⅰ 초도 진단	무엇이 문제인가	서류로 현황 파악, 쟁점 식별, 우선순위 제시 (시뮬레이션·상세 설계 없음)	현황 요약 2p, 쟁점맵 4p(심각도·시급성), 권고 로드맵 2p, 근거 별첨	2주 이내 · 200만 원
Ⅱ 쟁점 의견서	이 거래의 세무 결론은?	단일 쟁점의 법령·판례 검토, 대안별 세부담·현금흐름 비교	세무검토 의견서 15~30p, 대안별 비교표	2~3주 · 300만~1,000만 원
Ⅲ 종합 컨설팅	여러 쟁점을 어떻게 한 번에 푸나	구조 재설계, 정밀 세액 시뮬레이션, 실행 지원	구조 설계안, 세액 시뮬레이션, 실행 매뉴얼, 계약서·의사록 초안	3~5개월 · 2,000만 ~5,000만 원 + 성공보수 (절세액의 15~20%, 상한 있음)
Ⅳ-a 기장·신고	구조를 어떻게 유지하나	월 기장, 원천세·부가세 신고, 연 1회 법인세·종소세 신고(보수 별도)	월간 기장	연간 · 월 15만~100만 원
Ⅳ-b 상시 자문	〃	월 1회 정례 미팅, 수시 질의, 반기 리스크 점검, 연 1회 구조 점검	리포트	연간 · 월 30만~200만 원

할인·연계 규칙 (고객이 자주 묻는 것)

- **Ⅰ→Ⅲ 이행** 6개월 안에 Stage Ⅲ를 계약하면 Stage Ⅰ 보수 200만 원 전액을 Ⅲ 착수금에서 차감한다. 진단이 사실상 무료가 되는 셈이다.
- **Ⅲ→Ⅳ 번들** Stage Ⅲ 계약 시 Ⅳ 12개월을 함께 체결하면 첫 12개월 보수를 20% 할인한다.
- **Ⅱ 단독** 쟁점이 하나로 명확하면 Ⅱ만 이용할 수 있다. 검토 결과 전체 재설계가 필요하면 Ⅲ로 넘어간다.
- **제외 범위** 월 자문료에는 법인세·종소세 신고대행, 세무조사 대응, 조세불복(이의신청·심판청구·행정소송)이 포함되지 않는다 (별도 계약). 등기·주주간계약서·소송은 제휴 로펌과 공동 수행.

3. 6개 자문 영역과 이 가이드의 구성

[표 0-2] 자문 영역 ↔ 이 가이드의 장

영역	키워드	이런 고객	이 가이드
01 법인 구조	신설 vs 리모델링, 지주형/자법인형, 지배구조 재편	법인 운영 중, 가족법인 설립 고민	01장
02 부동산	현물출자·포괄양수도·매매, 과점주주 간주취득세	개인 명의 상가·빌딩 보유, 임대소득 큼	02장
03 금융투자	금융소득종합과세, 법인계좌, 해외주식, 건강보험료	금융자산 수십억, 금융소득 종합과세	03장
04 인출·배당	급여·상여·배당·퇴직금, 가지급금·가수금, 차등배당	법인에 돈이 쌓여 있음, 가지급금 있음	04장
05 부의 이전	가족법인 증여, 저가양수도, 초과배당, 명의신탁 정리	자녀에게 자산 이전 계획, 차명주식	05장

영역	키워드	이런 고객	이 가이드
06 상속	가업상속공제, 가업승계 과세특례, 비상장주식 평가	가업 10년 이상, 자녀 승계	06장
해외이주	국외전출세, 대주주 판정, 비상장주식 평가	홍콩·싱가포르 이주 계획	07장

마지막 **08장(연결 플레이북)**에는 상담 현장에서 바로 쓸 수 있는 신호→서비스 매트릭스, 사전 질문지, 연결 스크립트, 준비 자료 목록, 컴플라이언스 유의사항을 정리했다.

4. 전형적인 고객 동선 (더위즈 제시 사례)

한눈에 보기 | **50대 제조업 대표 — 법인 + 개인 부동산 + 프리즘 CMA 자금**

고객 상황

제조업 법인 운영 / 개인 명의 부동산 처분 고민 / 프리즘 CMA에 투자 자금, 추가 일임투자 예정 / 기장세무사와는 단순 신고만 상의 / 가족 부의 이전과 법인 방향성 종합 자문 희망

권장 동선

① Stage Ⅰ 진단(2주·200만) → 쟁점 6개 식별·우선순위
② Stage III 종합 컨설팅(3개월·2,000만, Ⅰ 보수 차감) → 부동산 법인화 경로, 신설 vs 리모델링부터
③ Stage IV-a·b(첫 12개월 20% 할인) → 유보금 개인화·가업승계를 시기별 집행

→ 쟁점맵 예시: 부동산 법인화 경로(High·단기), 신설 vs 기존 법인 확장(High·즉시), 가족법인 증여세 위험(Medium·단기), 유보금 개인화(Medium·중장기), 가업승계 특례(Low·중장기)

이 사례에서 상담사에게 중요한 부분은 세 번째 줄, **"프리즘 CMA 자금 + 추가 일임투자 예정"**이다. 구조 설계 결과 투자 주체가 개인에서 법인(가족법인)으로 바뀌면 계좌·일임계약 명의, 투자 전략(유보 vs 배당 인출), 과세 방식이 모두 달라진다. 그래서 투자 계좌를 크게 늘리기 전에 구조 진단을 먼저 받도록 연결하는 것이 고객에게도, 상담사에게도 유리하다.

상담사 기본 원칙

- 세무 결론("법인이 무조건 유리합니다", "세금이 ○억 줄어듭니다")을 단정하지 않는다. 세무상담·신고대리는 세무사·회계사 업무다.
- "이런 구조를 검토해 볼 만한 상황으로 보이니 전문가 진단을 받아 보시라"까지가 상담사의 역할이다.
- 고객 정보는 고객 동의를 받은 뒤에만 더위즈에 전달한다(개인정보 제3자 제공 동의).
- 제휴 관계와 수수료 수취 여부가 있다면 고객에게 투명하게 고지한다(회사 내부통제 기준 확인).

01. 법인 구조와 가족법인

"세금이 너무 많이 나온다, 자녀에게 미리 넘겨주고 싶다"는 고객에게 개인 명의를 유지할지, 가족법인을 새로 세울지, 이미 있는 법인을 다시 짤지 판단하는 출발점입니다.

1. 이 서비스는 무엇을 해결하나

고액자산가가 상담 중에 자주 하는 말은 대략 이렇습니다.

- "임대료랑 이자·배당만 해도 1년에 몇억인데, 종합소득세가 절반 가까이 나가는 것 같아요."
- "어차피 아이들한테 물려줄 건데, 지금부터 조금씩 넘어가게 할 방법이 없을까요?"
- "주변에서 다들 가족법인을 만들라던데, 정말 유리한가요?"
- "예전에 만든 법인이 있는데 지분도 제가 다 갖고 있고, 그냥 통장처럼 쓰고 있어요."

법인 구조 자문은 이런 고민을 다음 세 가지로 정리해 줍니다.

1. **세율 구조 선택**: 개인 종합소득세(6~45%, 지방소득세 별도)로 낼 것인가, 법인세(2026년 10~25%, 지방소득세 별도)로 내고 이익을 법인에 쌓아 둘 것인가.
2. **부의 이전 통로 설계**: 자녀·배우자가 주주인 법인에 이익이 쌓이도록 해서, 자산 가치 상승분이 처음부터 자녀 지분에 귀속되게 하는 것.
3. **기존 법인의 리모델링**: 지분 구조·사업 목적·자금 흐름이 정리되지 않은 법인을 손보는 것(지분 이동, 지주형 구조 전환, 가지급금 정리 등).

한눈에 보기 | **한눈에 보기: 법인 구조 자문의 흐름**

1	▶	2	▶	3	▶	4	▶	5
소득·자산 구조 진단 (어떤 소득이 얼마나)		개인 유지 vs 법인 세부담 비교		신설 또는 기존 법인 리모델링 결정		지분·이사회·자금 흐름 설계		설립·이전 실행 후 기장·사후관리

2. 꼭 알아야 할 개념

[표 1-1] 법인 구조 핵심 용어

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
종합소득세	개인의 사업·임대·이자·배당·근로소득 등을 합쳐 6~45% 누진세율로 과세. 지방소득세 10% 별도	과세표준 1억 5천만 원 초과부터 38%, 5억 원 초과 42%, 10억 원 초과 45%
법인세	법인 이익에 부과. 2026년 사업연도부터 10/20/22/25% (지방소득세 10% 별도)	2025년 말 개정으로 전 구간 1%p 인상
가족법인	부모가 아니라 자녀·배우자 등 가족이 주주인 법인. 주로 투자·임대·자산관리 목적	법인 이익과 가치 상승이 주주(자녀)에게 귀속

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
이중과세	법인세를 낸 이익을 배당하면 주주가 다시 배당소득세를 냄	“법인이 무조건 싸다”는 오해의 핵심. 유보 기간이 관건
유보	이익을 배당하지 않고 법인에 남겨 재투자	재투자 의사가 없으면 법인 효과가 작아짐
과점주주	본인과 특수관계인 지분 합계가 50% 초과인 주주	비상장법인 지분 취득으로 과점주주가 되면 법인 부동산 등에 간주취득세
특정법인 (상증법)	지배주주와 친족 지분이 30% 이상인 법인	부모가 이 법인에 재산을 싸게 넘기거나 무상 제공하면 주주인 자녀에게 증여세
소규모 특정법인 (법인세법)	지배주주 등 지분 50% 초과 + 부동산임대업 주업(또는 임대·이자·배당 수입 50% 이상) + 상시근로자 5명 미만	2억 원 이하 구간 저율(10%)이 적용되지 않음. 성실신고확인 대상
성실신고확인	세무대리인이 장부·증빙을 확인해 신고서와 함께 제출	확인 수수료 추가, 신고기한이 4개월로 연장
가지급금	대표·주주가 법인 돈을 쓰고 갚지 않은 금액	인정이자 익금산입·상여 처분 등 불이익. 04장 참조
지주형 구조	가족법인이 다른 법인(사업회사·임대법인)의 지분을 보유	배당 흐름과 지배권을 한 곳에 모으는 구조
자법인형 구조	기존 사업법인 또는 개인이 별도 자회사를 세워 특정 자산·사업을 분리	위험 분리, 사업별 손익 관리

3. 언제 유리하고 언제 불리한가

가족법인의 효과는 **세율 차이 × 유보 기간 + 자녀 지분으로의 가치 이전**에서 나옵니다. 반대로 비용은 **법인 유지비, 배당 시 이중과세, 자산 이전 비용(양도세·취득세), 각종 부당행위 규정 리스크**입니다.

한눈에 보기 | **가족법인, 이런 고객에게 맞고 이런 고객에게는 안 맞는다**

유리한 경우

- 연 임대·금융소득이 수억 원 이상이고 다른 소득과 합쳐 38~45% 구간에 있는 고객
- 번 돈을 당장 쓰지 않고 10년 이상 재투자할 의사가 있음
- 자녀에게 부를 넘길 계획이 분명하고, 자녀가 성년이거나 곧 성년
- 앞으로 새로 취득할 자산(신규 투자금)을 법인 명의로 시작할 수 있음
- 장기 보유 자산 중심이라 법인 단계에서 가치가 크게 쌓일 여지가 있음

VS

불리한 경우

- 연 소득이 1억 원 안팎으로 개인 세율이 이미 24~35% 이하
- 생활비로 매년 대부분을 꺼내 써야 함 (배당 시 이중과세)
- 이미 보유한 주택·부동산을 법인으로 옮겨야만 구조가 성립 (양도세·취득세 중과)
- 법인 돈과 개인 돈을 구분해서 쓸 자신이 없음 (가지급금)
- 주택 위주 자산: 법인 주택은 취득세·종부세가 무거움 (02장)

대략 이 정도부터 검토 가치 (경험칙)

- **연 임대·금융소득 2억~3억 원 이상**이고, 이 중 상당 부분을 쓰지 않고 재투자하는 고객이라면 가족법인 검토 가치가 있습니다.
- **연 1억 원 미만**이면 법인 유지비(기장·세무조정·성실신고확인 등 연 수백만 원)와 배당 시 추가 과세를 감안할 때 효과가 작거나 오히려 손해일 수 있습니다.
- **새로 투자할 금융자산이 10억 원 이상**이거나 앞으로 취득할 수익형 자산이 있으면, 처음부터 법인 명의로 시작하는 쪽이 이전 비용이 적습니다.
- **보유 기간**: 최소 5~10년 이상 유보·재투자할 때 세율 차이가 누적되어 의미가 생깁니다.

위 숫자는 상담사가 대화를 시작할 때 쓰는 **감각적 기준(경험칙)**일 뿐입니다. 실제 유불리는 소득 종류, 다른 소득, 가족 구성, 자산 이전 방법, 건강보험료 등을 함께 따져야 하므로 반드시 개별 검토가 필요합니다.

신설 vs 기존 법인 리모델링

[표 1-2] 신설 가족법인과 기존 법인 리모델링 비교

구분	신설 가족법인	기존 법인 리모델링
출발점	자녀·배우자가 처음부터 주주	부모 100% 또는 정리 안 된 지분 구조
지분 설계 자유도	높음. 설립 시 지분 취득은 과점주주 간주취득세 대상 아님	지분 이동 시 증여세·양도세, 과점주주 간주취득세 검토 필요
자본금	자녀 자금 출처 필요 (증여 후 출자 등)	기존 자본·이익잉여금 활용 가능
주의점	수도권 과밀억제권역 설립 5년 이내 법인의 부동산 취득 시 취득세 중과 가능 (02장)	비상장주식 평가액이 높으면 지분 이전 비용이 큼, 가지급금 등 과거 이슈 정리 선행
적합한 고객	앞으로 새 자산을 쌓을 고객	이미 법인에 상당한 자산·이익이 있는 고객

지주형 / 자법인형 구조

- **지주형**: 자녀 주주 가족법인이 부모의 사업법인 또는 임대법인 지분 일부를 보유합니다. 사업법인의 배당이 가족법인으로 모이고(법인 간 배당은 수입배당금 익금불산입 적용 여지), 가족법인이 그 돈으로 재투자합니다. 장기적으로 승계 구도를 만들 때 쓰입니다(06장).
- **자법인형**: 기존 법인 또는 개인이 별도 법인을 세워 특정 자산(예: 신규 임대 건물, 금융 투자)을 분리합니다. 사업 위험을 나누고 손익을 따로 관리할 수 있지만 법인 수만큼 유지비가 늘어납니다.
- 어느 구조든 **법인 간 거래(자금 대여, 자산 매매, 용역)**는 시가로 해야 하며, 그렇지 않으면 부당행위계산부인과 특정법인 증여세 문제가 생깁니다.

지분 설계 기본 원칙

1. **자녀 지분율**: 부의 이전이 목적이면 자녀 지분을 높게 가져가는 것이 일반적입니다. 다만 자녀의 출자 자금 출처(증여 신고), 자녀 간 형평, 부모의 의결권 확보(정관·주주간계약, 종류주식 등)를 함께 설계합니다.
2. **과점주주 50% 초과**: 비상장법인 주식을 취득해 본인과 특수관계인 지분이 50%를 넘게 되면, 법인이 가진 부동산·차량 등 취득세 과세대상 자산을 취득한 것으로 보아 간주취득세를 냅니다(지방세법 제7조 제5항). **법인 설립 시 지분을 취득해 과점주주가 된 경우는 과세하지 않습니다.** 이미 과점주주인 경우 지분이 늘어난 증가분에 대해 과세되며, 5년 내 최고 지분율 이하로의 회복은 제외됩니다.
3. **30% 기준(상증법 특정법인)**: 지배주주와 친족 지분이 30% 이상이면 특정법인 과세 대상이 되므로, 부모와 법인 간 거래를 설계할 때 반드시 고려합니다.

4. **50% 초과 기준(법인세법 소규모 특정법인)**: 부동산임대업 중심 가족법인은 대부분 이 요건에 해당하게 되어 저율 구간이 사라집니다. “가족 지분을 50% 이하로 낮추면 된다”는 식의 우회는 실무적으로 어렵고 다른 문제를 낳습니다.

4. 2026년 핵심 세법·제도

[표 1-3] 2026년 법인 구조 관련 주요 세율·제도

항목	내용	근거 조문
법인세율 (일반)	2026.1.1 이후 개시 사업연도부터 과세표준 2억 원 이하 10%, 2억~200억 원 20%, 200억~3,000억 원 22%, 3,000억 원 초과 25% (종전 9/19/21/24%에서 1%p 인상, 2025.12 국회 통과). 지방소득세 별도	법인세법 §55
소규모 특정법인 세율	부동산임대업 주업 등 요건 법인: 2025년부터 2억 원 이하 저율 구간 배제(200억 원 이하 19%) → 2026년 사업연도부터 200억 원 이하 20%, 200억~3,000억 원 22%, 3,000억 원 초과 25%	법인세법 §55 (2025년 개정, 세부 조항 번호는 법령 원문 확인 필요)
소규모 특정법인 요건	① 지배주주 등 지분 50% 초과 ② 부동산임대업 주업 또는 부동산 임대·이자·배당 수입이 매출의 50% 이상 ③ 상시근로자 5명 미만	법인세법 시행령 §42② 등
성실신고확인	소규모 특정법인 등은 성실신고확인서 제출 의무. 신고기한은 사업연도 종료일이 속하는 달 말일부터 4개월	법인세법 §60의2
업무용승용차 (소규모 특정법인)	감가상각비 한도 연 800만 원 → 400만 원, 운행기록 미작성 시 관련비용 인정 1,500만 원 → 500만 원	법인세법 §27의2, 시행령 §50의2
기업업무추진비 (접대비)	소규모 특정법인은 기본 한도 50% 축소	법인세법 §25 (확인 필요)
종합소득세율	6~45% 8단계 (1,400만 원 / 5,000만 원 / 8,800만 원 / 1.5억 / 3억 / 5억 / 10억 원 구간). 지방소득세 10% 별도. 2026년 변경 없음	소득세법 §55
금융소득종합과세	이자·배당 합계 연 2,000만 원 초과 시 종합과세. 2,000만 원까지 14%	소득세법 §14, §62
배당가산(Gross-up)	종합과세되는 법인 배당에 10% 가산 후 배당세액공제. 2026년 법인세율 인상에 따른 가산율 조정 여부는 확인 필요	소득세법 §17③, §56
고배당기업 배당 분리과세	2026년 귀속 배당부터 요건 충족 상장 고배당기업 배당은 14~30% 분리과세 선택 가능(2025.12 국회 통과). 비상장 가족법인 배당은 대상 아님	조세특례제한법 §104의27
과점주주 간주취득세	비상장법인 주식 취득으로 과점주주(50% 초과)가 되면 법인 자산 장부가 × 지분율에 취득세. 설립 시 취득은 제외	지방세법 §7⑤

항목	내용	근거 조문
특정법인과의 거래 이익 증여	지배주주·친족 지분 30% 이상 법인에 재산 증여, 저가 양도·고가 양수, 무상 용역 등 거래가 있으면 법인이 얻은 이익 × 주주 지분율을 주주의 증여로 의제. 주주별 이익 1억 원 이상일 때 과세. 2025년 개정으로 불균등 증자·감자 등 자본거래 유형 추가	상증법 §45의5, 시행령 §34의5

주의

2026년 법인세율 인상분은 12월 결산법인 기준으로 **2027년 3월 신고(2026 사업연도분)**부터 실제 반영됩니다. 고객이 "작년 신고 때 19%였다"고 말하더라도 올해 사업연도는 20%가 적용될 수 있습니다. 소규모 특정법인의 세부 조항 번호, 기업업무추진비 한도 축소 비율, 배당가산율의 2026년 조정 여부는 법령 원문 확인이 필요합니다.

법인 유지비용과 경비 처리

- **기장·세무조정**: 법인은 복식부기 장부가 필수입니다. 기장 수수료(규모에 따라 월 십수만~수십만 원), 결산·세무조정 수수료, 소규모 특정법인이면 성실신고확인 수수료가 추가됩니다. 더위즈 IV-a 기장 서비스는 월 15만~100만 원(VAT 별도) 범위입니다.
- **업무무관 경비**: 가족 생활비, 업무와 관계없는 차량·골프 회원권·사적 여행비 등은 손금불산입되고 대표·주주 상여 또는 배당으로 처분될 수 있습니다. "법인으로 하면 다 비용 처리된다"는 기대는 금물입니다.
- **업무용승용차**: 업무전용자동차보험 가입, 운행기록 작성이 전제이며, 임대업 중심 가족법인은 한도가 절반 수준으로 줄어듭니다.
- **가족 급여**: 실제 근무하지 않는 가족에게 지급한 급여는 손금으로 인정되지 않습니다. 실제 근무 기록과 적정 보수가 필요합니다(04장).

법인 자금의 사적 사용 = 가지급금

가족법인의 가장 흔한 실패는 법인 통장을 개인 통장처럼 쓰는 것입니다. 대표·주주가 법인 자금을 가져가 갚지 않으면 **가지급금**이 되고, 인정이자 익금산입, 지급이자 손금불산입, 회수 불능 시 상여 처분 등의 불이익이 생깁니다. 정리 방법(급여·배당·퇴직금·자기주식 등)은 04장에서 다룹니다.

5. 숫자로 보는 예시

가상 고객 A (단순화한 예시)

- 60대, 순임대소득(필요경비 차감 후) 연 2억 원 + 이자소득 연 1억 원 = 연 3억 원
- 다른 소득 없음, 소득공제·세액공제는 계산 단순화를 위해 무시
- 비교 대상: 같은 수익을 자녀 2명(다른 소득 없음)이 50%씩 소유한 가족법인이 얻는 경우
- 법인 유지비(기장·세무조정·성실신고확인 등) 연 600만 원 가정, 자산 이전 비용(양도세·취득세 등)은 제외

개인 종합과세: 금융소득 2,000만 원은 14%, 나머지 2억 8,000만 원은 기본세율로 계산한 일반산출세액(8,926만 원)이 비교산출세액(7,006만 원)보다 커서 8,926만 원이 산출세액이 됩니다. 지방소득세를 더하면 **약 9,819만 원(실효 약 32.7%)**입니다.

가족법인: 과세표준은 3억 원에서 유지비 600만 원을 뺀 2억 9,400만 원입니다. 일반 법인세율(10/20%)과, 임대·이자 중심 가족법인이 실제로 해당할 가능성이 높은 소규모 특정법인 세율(20%)을 나눠 봅니다.

[표 1-4] 고객 A: 개인 종합과세 vs 가족법인 (단위: 만 원, 지방소득세 포함)

구분	개인 종합과세	가족법인 (일반 세율 가정)	가족법인 (소규모 특정법인 20%)
법인 유지비	-	600	600
소득세 / 법인세	9,819	4,268	6,468
① 유보 시 세부담 + 유지비	9,819 (32.7%)	4,868 (16.2%)	7,068 (23.6%)
법인 세후 유보액	-	25,132	22,932
자녀 1인당 배당 (전액 배당 시)	-	12,566	11,466
자녀 2인 배당소득세 합계	-	3,870	3,532
② 전액 배당 시 총부담	9,819 (32.7%)	8,738 (29.1%)	10,600 (35.3%)

※ 괄호 안은 연 수익 3억 원 대비 비율. 자녀 배당은 금융소득종합과세(Gross-up 10%, 배당세액공제)로 계산했으며, 이 예시에서는 비교산출세액(14%)이 적용되는 결과가 나왔음. 파이썬으로 검산함.

예시에서 읽어야 할 것

- **유보하면 차이가 크다**: 소규모 특정법인 20%가 적용되어도 유보 단계 부담은 개인보다 연 약 2,750만 원 적습니다. 이 차이가 10년간 재투자되면 복리로 쌓이고, 그 가치가 자녀 지분에 귀속됩니다.
- **전액 배당하면 오히려 불리할 수 있다**: 소규모 특정법인이 이익을 매년 전부 배당하면 총부담(약 1억 600만 원)이 개인 종합과세(약 9,819만 원)보다 큽니다. "법인은 무조건 싸다"는 말은 틀립니다.
- **소득 분산 효과**: 자녀 2명에게 나눠 배당하므로 1인당 세율 구간이 낮아집니다. 다만 자녀의 배당소득이 커지면 건강보험 피부양자 자격 상실·지역가입자 보험료 부과 등 부수 효과가 있습니다(03장).
- **빠진 비용**: 이미 보유한 부동산을 법인으로 옮기는 양도세·취득세, 자녀 출자금 증여세, 법인 자산 매각 시 법인세 등은 반영하지 않았습니다. 실제 판단은 이 비용까지 넣어야 합니다(02장·05장).

6. 상담 중 이런 신호가 보이면

☐ "종합소득세가 매년 수천만 원 이상 나온다" (임대·금융소득 합계 연 2억 원 이상 추정)
☐ 금융소득종합과세 대상이고, 쓰지 않고 쌓이는 현금이 많다
☐ 신규로 수십억 원대 투자 자금 또는 부동산 취득 계획이 있다
☐ 자녀가 성년이 되었거나, 자녀에게 재산을 넘길 시점을 고민하고 있다
☐ 이미 법인이 있는데 지분이 본인 100%이거나, 법인 돈을 개인 용도로 쓰고 있다
☐ "주변에서 가족법인을 만들라고 했다"며 구체적 설계 없이 관심을 보인다
☐ 사업법인 대표로서 배당·승계를 함께 고민한다 (지주형 구조 검토)

그대로 물어볼 수 있는 확인 질문

1. "1년에 임대료, 이자, 배당으로 들어오는 돈이 대략 얼마쯤 되세요?"
2. "그중 생활비로 쓰시는 돈과 다시 투자하시는 돈은 어느 정도 비율인가요?"
3. "지금 갖고 계신 법인이 있으신가요? 있다면 주주는 누구로 되어 있나요?"

4. “자녀분들께 재산을 넘겨주실 계획이 있으시다면, 언제쯤 어떤 방식을 생각하고 계세요?”
5. “앞으로 새로 사실 계획인 부동산이나 투자할 자금이 있으신가요?”
6. “보유하신 부동산은 주택인가요, 상가·건물 같은 수익형인가요?”
7. “자녀분들은 성년이고, 따로 소득이 있으신가요?”
8. “법인 계좌에서 개인적으로 쓰신 돈이 장부에 남아 있지는 않으신가요?”
9. “지금 세무 신고는 어느 세무사님이 맡고 계신가요?”

7. 리스크와 흔한 오해

[표 1-5] 흔한 오해와 실제

흔한 오해	실제
“법인세율이 낮으니 법인이 무조건 유리하다”	배당하면 이중과세. 임대업 중심 법인은 2026년 최저 20% 적용. 유보·재투자가 전제
“가족법인은 9~10%만 낸다”	부동산임대업 주업 등 소규모 특정법인은 2억 원 이하 저율 구간 배제
“법인 돈은 내 돈처럼 써도 된다”	가지급금, 상여 처분, 업무무관 경비 손금불산입
“부모가 법인에 싸게 넘기면 증여세가 없다”	특정법인 과세(상증법 §45의5), 부당행위계산부인(법인세법 §52), 양도세 저가양도 규정 적용
“자녀 지분은 나중에 옮기면 된다”	법인 가치가 오른 뒤 옮기면 증여세가 커지고, 50% 초과 시 간주취득세 문제
“있는 집을 법인으로 옮기면 종부세가 줄어든다”	법인 주택은 취득세 중과·종부세 고율·기본공제 없음 등 불리한 경우가 많음 (02장)

과세관청이 주로 보는 쟁점

- 자녀 출자금의 자금 출처 (증여 신고 여부)
- 부모와 법인 간 자금 대여의 이자율·상환 여부, 자산 매매 가격의 시가 여부
- 실제 근무하지 않는 가족 급여, 업무무관 비용
- 초과배당·차등배당을 통한 이익 이전 (상증법 §41의2, 05장)
- 법인이 실체 없이 개인 자산의 명의만 보유하는 경우 (실질과세 원칙)

8. 더위즈로 연결하기

[표 1-6] 상황별 권장 Stage

고객 상황	권장 Stage	예상 산출물
가족법인을 할지 말지부터 판단	Stage Ⅰ 초도 진단 (2주, 200만 원)	개인 vs 법인 세부담 비교표, 적합성 의견
기존 법인 지분·가지급금 등 특정 쟁점	Stage Ⅱ 쟁점 의견서 (2~3주, 300만 ~1,000만 원)	쟁점별 검토 의견서
신설·리모델링·지주형 전환 전체 설계	Stage Ⅲ 종합 컨설팅 (3~5개월, 2,000만 ~5,000만 원 + 성공보수 15~20%)	구조 설계안, 지분·자금 흐름도, 실행 로드맵

고객 상황	권장 Stage	예상 산출물
설립 후 운영	Stage IV-a 기장 / IV-b 상시자문	장부·신고, 성실신고확인, 연간 배당·급여 정책

※ 모든 보수는 VAT 별도. Ⅰ 진단 후 6개월 내 III로 이행하면 Ⅰ 보수 차감, III+IV 번들 시 첫 12개월 20% 할인. 법인 설립 등기·정관·주주간계약서는 제휴 로펌이 담당합니다.

고객에게 받아 둘 자료

- 최근 2~3년 종합소득세 신고서
- 보유 자산 목록 (부동산 소재지·용도·취득가·시가, 금융자산 규모)
- 기존 법인이 있으면 주주명부, 등기부등본, 최근 3년 재무제표·세무조정계산서
- 가족 구성 (자녀 나이·소득·혼인 여부), 과거 증여 내역 (10년 합산 대상)
- 향후 투자·자산 취득 계획, 생활비 수준

9. 상담사가 할 수 있는 말 / 하면 안 되는 말

[표 1-7] 상담 화법 가이드

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“소득 규모로 보면 법인 구조를 한 번 검토해 보실 만합니다.”	“법인 만드시면 세금이 절반으로 줄어듭니다.”
“법인은 쌓아 두고 재투자할 때 효과가 크고, 다 꺼내 쓰시면 오히려 불리할 수도 있습니다.”	“가족법인은 9%만 내면 됩니다.”
“자녀 지분 설계나 기존 법인 정리는 회계법인에서 숫자로 비교해 드릴 수 있습니다.”	“자녀 지분은 이렇게 60:40으로 하시면 됩니다.” (구체 세무 결론)
“법인 돈을 개인적으로 쓰시면 세무상 문제가 생길 수 있어 미리 확인이 필요합니다.”	“법인 카드로 생활비 써도 다들 괜찮습니다.”
“더위즈의 초도 진단으로 유불리를 먼저 확인해 보시는 게 좋겠습니다.”	“제가 신고서 정리해 드릴게요.” (세무대리 행위, 세무사법 위반 소지)

한 장 요약

- 2026 사업연도부터 법인세율은 10/20/22/25%로 1%p 인상. 개인 종합소득세는 6~45% (지방소득세 각 10% 별도).
- 임대·이자·배당 중심 가족법인(지분 50% 초과·근로자 5명 미만)은 소규모 특정법인으로 2억 원 이하 저율 구간 없이 20%부터 시작, 성실신고확인·경비 한도 축소.
- 가족법인의 핵심 효과는 '유보·재투자'와 '자녀 지분으로의 가치 이전'. 전액 배당하면 개인보다 불리할 수 있음.
- 경험칙: 연 임대·금융소득 2억~3억 원 이상 + 재투자 의사 + 자녀 이전 계획 + 장기 보유면 검토 가치. 1억 원 미만이면 효과 작음. 개별 검토 필수.
- 지분 설계 3대 기준선: 30% 이상(상증법 특정법인 증여세), 50% 초과(과점주주 간주취득세, 설립 시 제외 / 법인세법 소규모 특정법인).
- 법인 돈의 사적 사용은 가지급금 리스크(04장). 기존 자산 이전 비용은 02장·05장과 함께 검토.
- 연결: 판단 단계는 Stage Ⅰ, 설계·실행은 Stage III, 운영은 Stage IV.

※ 기준: 2026년 10월. 근거: 법인세법 §25·§27의2·§55·§60의2, 소득세법 §14·§17·§55·§56, 상속세 및 증여세법 §45의5·시행령 §34의5, 지방세법 §7⑤, 조세특례제한법 §104의27(국가법령정보센터), 국세청 「법인세 세율(2026년 이후)」, 2025년 12월 국회 통과 세법개정 관련 김·장 법률사무소 「2026년 세법 및 시행령 개정사항의 주요 내용」, 한국세무사회 「2026 달라지는 세금제도」, 주요 언론 보도. 소규모 특정법인 세율의 세부 조항 번호, 기업업무추진비 한도 축소 비율, 2026년 배당가산율 조정 여부는 확인 필요. 예시 계산은 단순화한 가상 사례이며 실제 세액과 다를 수 있음.

02. 부동산 자산의 법인화

개인 명의 상가·빌딩을 법인으로 옮기는 세 가지 길(현물출자·포괄양수도·매매)과 그 비용, 그리고 “옮기면 안 되는 부동산”을 가려내는 법

1. 이 서비스는 무엇을 해결하나

상가나 꼬마빌딩을 오래 보유한 고객은 상담 중에 이런 말을 자주 합니다.

- “임대료가 1년에 2억 가까이 들어오는데, 종합소득세가 40% 넘게 나가요. 법인으로 돌리면 덜 낸다던데요?”
- “이 건물은 결국 자식들한테 줄 건데, 건물째 넘기면 증여세가 너무 크다고 해서요.”
- “법인 만들어서 건물을 넘기면 양도세를 안 낸다는 얘기를 들었어요. 진짜예요?”
- “아파트 몇 채를 법인으로 옮겨 볼까 하는데…”

이 장의 자문은 **“개인이 가진 부동산을 법인 소유로 바꿀 것인가, 바꾼다면 어떤 방법으로, 언제, 얼마의 비용을 들여서”**에 답하는 일입니다. 핵심은 세 가지입니다.

1. **옮기는 순간의 비용**: 개인에게는 양도소득세, 법인에게는 취득세가 생깁니다. 요건을 갖추면 양도소득세를 뒤로 미룰 수 있지만(이월과세), 취득세는 대부분 피할 수 없습니다.
2. **옮긴 뒤의 손익**: 임대소득에 붙는 세율이 개인 최고 49.5%(지방세 포함)에서 법인 20%대로 내려가는 효과와, 법인 돈을 개인이 꺼낼 때 다시 붙는 세금을 함께 따져야 합니다.
3. **옮기면 안 되는 경우 걸러내기**: 주택은 법인으로 옮기면 취득세 12%, 종부세 고율, 양도 시 추가 법인세가 붙어 대부분 손해입니다. 단기 매도 예정 자산도 마찬가지입니다.

상담사의 역할은 판단을 내리는 것이 아니라, **“이 고객은 계산해 볼 가치가 있다”는 신호를 알아보고 더위즈로 연결하는 것**입니다.

2. 꼭 알아야 할 개념

[표 2-1] 부동산 법인화 핵심 용어

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
현물출자	돈 대신 부동산(또는 사업 전체)을 법인에 내고 그만큼 주식을 받는 것	법원 검사인 조사 또는 감정인 감정이 필요해 절차가 길고 비용이 듭니다
포괄양수도(사업양수도)	개인 임대사업 전체(건물·보증금·대출·임차인 계약)를 통째로 법인에 넘기는 것	부가가치세가 붙지 않는 ’사업의 양도’로 처리되는 것이 핵심입니다
매매	개인이 법인에 부동산을 파는 일반 거래	양도소득세를 즉시 내야 하고, 법인은 매수 자금이 있어야 합니다
이월과세	지금 낼 양도세를 법인이 나중에 그 부동산을 팔 때 법인세로 내게 하는 제도	세금이 **없어지는 것이 아니라 미뤄지는 것**입니다
사업용고정자산	사업에 직접 쓰는 건물·토지 등	2021년 이후 법인전환분부터 **주택은 제외**됩니다
순자산가액	사업 자산 시가에서 부채(대출·임대보증금)를 뺀 금액	신설 법인 자본금이 이 금액 이상이어야 이월과세가 됩니다

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
과밀억제권역 중과	서울 등 수도권 과밀억제권역에서 설립 5년 안 된 법인이 부동산을 사면 취득세를 무겁게 매기는 것	일반 4.6% → 9.4%(부가세목 포함)로 약 2배가 됩니다
과점주주 간주취득세	설립 후 주식을 사서 지분이 50%를 넘게 되면, 법인 부동산을 그 지분만큼 산 것으로 보고 취득세를 매기는 것	설립 시 처음부터 과점주주인 경우는 과세하지 않습니다
토지등양도소득 법인세	법인이 주택·비사업용토지를 팔 때 일반 법인세에 더 얹는 세금	주택은 양도차익의 20%가 추가됩니다
감정평가액 vs 기준시가	시장가에 가까운 감정가 vs 정부 고시 가격(통상 시가보다 낮음)	특수관계 거래는 시가가 기준이라 감정평가가 사실상 필수입니다

한눈에 보기 | **한눈에 보기 — 세 가지 경로**

① 현물출자
부동산을 법인에 출자하고 주식을 받음. 요건 충족 시 양도세 이월과세. 검사인·감정 절차 필요.

② 포괄양수도
임대사업을 통째로 넘김. 부가세 없음, 요건 충족 시 양도세 이월과세. 실무에서 가장 많이 쓰는 방식.

③ 매매
법인에 그냥 팖. 양도세 즉시 납부, 법인은 매수 자금 필요. 주택 등 이월과세가 안 되는 자산의 선택지.

3. 언제 유리하고 언제 불리한가

부동산 법인화는 "임대료에 대한 세금을 매년 줄이는 효과"와 "옮길 때 한 번 내는 취득세 등 비용"의 싸움입니다. 이월과세가 되면 양도세는 미뤄지지만, 취득세는 보통 **시가의 4.6%(과밀억제권역 신설 법인이면 9.4%)**를 처음에 내야 합니다.

유리한 경우

- 상가·오피스·꼬마빌딩 등 비주택 임대자산
- 연 임대소득(과세표준)이 대략 1억 원 이상이고 다른 종합소득도 많은 고객
- 10년 이상 장기 보유하며 팔 계획이 없음(법인 이익을 쌓아 재투자)
- 자녀에게 물려줄 계획 — 건물 대신 법인 주식을 나눠 증여·상속
- 가족이 지분을 나눠 가져 배당·급여로 소득을 분산할 수 있음
- 과밀억제권역 밖이거나, 설립 5년이 지난 법인을 활용할 수 있음

VS

불리한 경우

- 주택(아파트·다가구 등) — 이월과세 불가, 취득세 12%, 종부세 고율
- 3~5년 안에 팔 예정 — 이월과세 추징, 취득세 회수 불가
- 양도차익이 큰데 이월과세 요건을 못 맞춤(예: 대출 과다로 순자산 부족)
- 임대소득이 연 수천만 원 수준 — 취득세 회수에 수십 년
- 임대료를 전부 생활비로 꺼내 써야 함 — 배당·급여 과세로 절세 효과 축소
- 과밀억제권역 내 신설 법인으로 취득 — 취득세 약 2배

손익분기 감각(대략적, 개별 검토 필수): 연 임대소득 과세표준이 2억 원이면 개인 종합소득세는 지방세 포함 약 6,200만 원, 법인세는 약 4,400만 원으로 연 1,800만 원 정도 차이가 납니다(5절 참조, 다른 소득·배당 인출 전 기준). 시가 50억 원 건물의 취득세 2.3억 원을 이 차이만으로 회수하려면 10년이 넘게 걸립니다. 그래서 법인화의 진짜 이유는 **연간 절세보다 ① 상속·증여 설계(주식으로 나눠 넘기기), ② 법인 내 재투자, ③ 다른 고소득과의 분리**인 경우가 많습니다. 실무 감각으로는 **비주택 임대자산**

시가 30억 원 이상, 연 임대소득 1억 원 이상, 10년 이상 보유 예정이면 검토 가치가 있다고 보지만, 고객별 소득 구조에 따라 결론이 달라집니다.

4. 2026년 핵심 세법·제도

[표 2-2] 부동산 법인화 관련 주요 규정(2026년 10월 기준)

항목	내용	근거 조문
법인전환 양도세 이월과세	사업용고정자산을 현물출자 또는 사업양수도로 법인에 넘기면 양도세를 이월과세. 소비성서비스업 제외. 신설 법인 자본금 ≥ 순자산가액	조세특례제한법 제32조, 같은 법 시행령 제29조
주택 제외	2021.1.1 이후 법인전환분부터 주택·주택을 취득할 수 있는 권리는 이월과세 대상에서 제외(2020년 세법개정). 상가 등 비주택 임대업은 별도 제외 규정 없음(요건 충족 시 적용)	조특법 제32조 제1항 단서
사업양수도 요건	사업자가 발기인이 되어 순자산가액 이상 출자해 법인 설립 후 설립일부터 3개월 이내 사업 전부를 포괄 양도	조특법 시행령 제29조
이월과세 사후관리	법인 설립일부터 5년 이내 ① 법인이 승계 사업을 폐지(사업용고정자산 1/2 이상 처분 등) ② 전환 시 받은 주식 50% 이상 처분 시, 개인이 이월과세액을 양도세로 납부	조특법 제32조 제5항
적용기한	현행 조문상 별도 일몰 표기 없음(확인 필요)	조특법 제32조
법인전환 취득세 감면	법인전환 취득 사업용자산 취득세 50% 경감(2027.12.31까지). 단, **부동산 임대 및 공급업은 제외** — 임대 건물 법인전환은 감면 불가	지방세특례제한법 제57조의2 제4항
부가가치세	사업의 포괄 양도는 재화의 공급으로 보지 않음(건물분 부가세 없음)	부가가치세법 제10조 제9항 제2호
법인 부동산 취득세(일반)	상가·건물 유상취득 4%(농특세·지방교육세 포함 4.6%)	지방세법 제11조
과밀억제권역 중과	과밀억제권역 내 설립·전입 5년 이내 법인의 권역 내 부동산 취득: 8%(부가세목 포함 9.4%). 개인 임대사업의 법인전환도 법인의 신규 취득으로 보아 중과 대상이 된다는 것이 실무 해설	지방세법 제13조 제2항, 시행령 제27조
법인 주택 취득세	법인의 주택 취득은 주택 수와 무관하게 12%(일부 중과 제외 주택 예외)	지방세법 제13조의2
법인 주택 종부세	기본공제 없음, 2주택 이하 2.7%·3주택 이상 5% 단일세율, 세부담상한 미적용	종합부동산세법 제9조
종부세 개편(정부안)	2026년 8월 발표 세제개편안에 고가주택 세율·과세 강화 포함 — **국회 심의 중**, 법인 세율 변동 여부 확인 필요	2026년 세제개편안

항목	내용	근거 조문
토지등양도소득 법인세	법인이 주택 양도 시 양도차익의 20%, 비사업용토지 10%(미등기 40%)를 일반 법인세에 추가	법인세법 제55조의2
법인세율 인상	2026.1.1 이후 개시 사업연도부터 전 구간 1%p 인상: 2억 이하 10%, 200억 이하 20%, 3,000억 이하 22%, 초과 25%(2025.12 국회 통과)	법인세법 제55조
부동산임대업 소규모 법인 특례	지배주주 등 지분 50% 초과 + 부동산임대업 주업(또는 임대·이자·배당 소득 50% 이상) + 상시근로자 5인 미만 법인은 2억 이하 구간 없이 200억 이하 20%(2025년 19% → 2026년 20%)	법인세법 제55조 제1항, 시행령
성실신고 법인전환	성실신고확인대상 개인사업자가 법인전환한 경우 전환 후 3년간 법인세 성실신고확인서 제출	법인세법 제60조의2
과점주주 간주취득세	설립 후 주식 취득으로 과점주주(특수관계인 합산 50% 초과)가 되면 법인 보유 부동산 × 지분율에 취득세(통상 2%). 설립 시 과점주주는 비과세, 이후 증가분만 과세	지방세법 제7조 제5항, 시행령 제11조

주의 — 임대 건물은 "취득세 감면"이 없다

제조업 등 일반 사업의 법인전환은 취득세 50% 경감을 받을 수 있지만, 부동산 임대업은 명시적으로 제외됩니다. 고객이 "법인전환하면 취득세도 감면된다던데"라고 말하면, 임대 건물에는 해당하지 않을 가능성이 높다고 안내하고 더위즈 확인을 권하세요.

5. 숫자로 보는 예시

가상 고객 A (단순화한 예시): 60대, 서울 외곽(과밀억제권역 여부에 따라 두 경우 계산) 상가건물 1동을 15년 이상 보유. 시가(감정가) 50억 원, 취득가액 20억 원, 연 임대소득(과세표준 가정) 2억 원. 대출 없음.

가정: 양도차익 30억 원(필요경비 무시), 비주택 장기보유특별공제 30%(15년 이상), 양도소득 기본공제 250만 원, 2026년 양도세 기본세율(최고 45%)+지방소득세 10%. 취득세 과세표준은 시가 50억 원. 등록면허세·감정평가 수수료·법무비용·부가세 등은 제외.

[표 2-3] 경로별 초기 세부담 비교(가상 고객 A, 단순화)

구분	① 현물출자(이월과세)	② 포괄양수도(이월과세)	③ 매매
개인 양도소득세(지방세 포함)	0원(이월, 약 9.66억 원은 법인이 추후 양도 시 부담)	0원(이월, 약 9.66억 원은 법인이 추후 양도 시 부담)	약 9.66억 원 즉시 납부
법인 취득세(일반 4.6%)	2.3억 원	2.3억 원	2.3억 원
초기 부담 합계(일반)	약 2.3억 원	약 2.3억 원	약 11.96억 원
법인 취득세(과밀억제권역 신설법인 9.4%)	4.7억 원	4.7억 원	4.7억 원

구분	① 현물출자(이월과세)	② 포괄양수도(이월과세)	③ 매매
초기 부담 합계(과밀 중과)	약 4.7억 원	약 4.7억 원	약 14.36억 원
부가가치세	포괄 현물출자면 사업양도로 비과세 가능(확인 필요)	없음(사업의 포괄 양도)	포괄양수도 요건 미충족 시 건물분 10% 발생(환급 가능하나 자금 부담)
법인의 자금 필요	없음(주식 교부)	순자산 이상 자본금 출자 필요	매수대금 50억 원

양도소득세 계산: 양도차익 30억 원 − 장기보유특별공제 9억 원 − 기본공제 250만 원 = 과세표준 20억 9,750만 원 → 산출세액 8억 7,793만 원(45% − 누진공제 6,594만 원), 지방소득세 8,779만 원, 합계 약 9억 6,573만 원.

[표 2-4] 연간 임대소득 2억 원에 대한 세금(참고, 단순화)

구분	세율	세액(지방세 포함)
개인 종합소득세(다른 소득 없음)	38% 구간, 누진공제 1,994만 원	약 6,167만 원
부동산임대업 소규모 법인(2026년 특례)	20% 단일	약 4,400만 원
차이		연 약 1,767만 원(법인 이익을 배당으로 꺼내면 추가 과세)

읽는 법 - 이월과세를 받으면 초기 부담은 사실상 **취득세뿐**이지만, 이 상가에 대해서는 과밀억제권역 여부만으로 취득세가 2.3억 원에서 4.7억 원으로 바뀝니다. 법인 본점 소재지 선택이 중요한 이유입니다. - 이월된 약 9.66억 원은 법인이 건물을 팔 때 법인세로 내야 합니다. 팔지 않고 주식으로 상속·증여하면 그때 주식 평가에 반영되는 구조이므로 "평생 안 판다"는 계획이 있어야 효과가 큽니다. - 매매는 초기에 12억 원 안팎이 나가므로, 상가 기준으로는 이월과세 요건을 못 맞추는 특별한 사정이 없으면 선택하기 어렵습니다. - 연간 절세(약 1,800만 원)만으로 취득세 2.3억 원을 회수하려면 10년 이상 걸립니다. 상속·지분 분산 목적이 함께 있어야 의미가 있습니다.

※ 단순화한 예시입니다. 실제 세액은 감정가, 필요경비, 보유기간, 다른 소득, 대출·보증금 승계, 본점 소재지, 개정 세법에 따라 크게 달라지며 더위즈의 개별 검토가 필요합니다.

6. 상담 중 이런 신호가 보이면

- ☐ "임대료 때문에 종합소득세가 너무 많이 나와요" — 연 임대소득 억대
- ☐ 상가·오피스·빌딩·지식산업센터 등 비주택 임대자산을 개인 명의로 보유
- ☐ 보유 기간이 길고 취득가가 낮아 양도차익이 큼
- ☐ "건물은 결국 애들 줄 거예요" — 상속·증여 계획 언급
- ☐ 법인을 이미 만들었거나 지인이 "법인으로 옮기라"고 권유
- ☐ 주택 여러 채를 법인으로 옮기려는 의향(→ 불리 가능성 경고 필요)
- ☐ 성실신고확인대상 개인 임대사업자
- ☐ 건물에 대출이 많아 대출 승계가 걱정

그대로 물어볼 수 있는 확인 질문 1. "법인으로 옮기려는 부동산이 상가나 건물인가요, 주택인가요?" 2. "그 부동산을 언제, 얼마에 사셨고, 지금 시세는 어느 정도로 보세요?" 3. "1년 임대료 수입과, 임대료 외 다른 소득(근로·사업·금융)은 어느 정도인가요?" 4. "앞으로 5년 안에 그 부동산을 파실 계획이 있으세요?" 5. "건물에 남아 있는 대출과 임대보증금은 얼마나 되나요?" 6. "임대료를 생활비로 대부분 쓰시나요, 아니면 모아 두시는 편인가요?" 7. "건물이 있는 곳이 서울·인천·경기 일부 같은 수도권인가요? 법인은

어디에 세우실 생각이세요?" 8. "자녀분들에게 지분을 나눠 줄 계획이 있으세요?" 9. "이미 세우신 법인이 있다면, 언제 어디에 설립하셨나요?"

7. 리스크와 흔한 오해

흔한 오해 다섯 가지

- "법인으로 옮기면 양도세가 없어진다" — 아닙니다. 이월과세는 법인이 나중에 팔 때 내도록 미루는 것입니다.
- "주택도 법인전환하면 이월과세가 된다" — 2021년 이후 법인전환분부터 주택은 제외입니다. 취득세 12%, 종부세 고율, 양도시 20% 추가 법인세까지 붙습니다.
- "법인전환하면 취득세도 감면된다" — 부동산 임대업은 지방세 감면 대상에서 빠져 있습니다.
- "법인 세율이 낮으니 무조건 이득" — 법인 돈을 개인이 쓰려면 급여·배당 세금이 또 붙습니다. 가지급금으로 꺼내면 인정이자 등 문제가 생깁니다(04장 참조).
- "일단 옮기고 2~3년 뒤 팔면 된다" — 5년 이내 사업 폐지·주식 50% 이상 처분 시 이월과세액이 추징됩니다.

과세관청 쟁점 - **시가 문제**: 개인과 본인 법인은 특수관계입니다. 기준시가 등으로 낮게 넘기면 부당행위계산부인으로 양도세가 재계산될 수 있고, 다른 주주에게 이익이 넘어가면 증여세 문제가 생길 수 있습니다. 감정평가를 받는 것이 일반적입니다. - **사업용고정자산 해당 여부**: 실제 임대에 쓰이지 않던 부분(공실·자가 사용)은 이월과세 대상이 아니라는 다툼이 있습니다. - **순자산가액 요건**: 대출·보증금을 승계하면 순자산이 줄고, 자본금이 순자산보다 적으면 이월과세가 통째로 부인될 수 있습니다. 이월과세 신청서는 양도일이 속하는 과세연도 신고 때 제출해야 합니다. - **대출 승계**: 개인 대출을 법인이 승계하려면 은행 동의가 필요하고, 법인 대출 심사(임대업 이자상환비율 등) 기준이 다를 수 있습니다. 은행과 사전 협의가 필수입니다. - **과점주주 간주취득세**: 설립 때 가족에게 지분을 나눠 놓았다가 나중에 다시 사오는 식으로 50% 초과가 되면 간주취득세가 나옵니다. 처음 지분 설계가 중요합니다. - **부동산임대업 소규모 법인**: 2025년부터 2억 원 이하 저율 구간이 없어졌고(2026년 20%), 접대비·업무용 승용차 한도도 줄었습니다. "법인세 10%" 안내는 이 법인에는 틀린 말입니다. - **상속 시 주식 평가**: 부동산 비중이 큰 법인 주식은 순자산가치 위주로 평가되어 "법인으로 옮기면 상속세가 크게 준다"고 단정할 수 없습니다(06장 참조).

8. 더위즈로 연결하기

권장 Stage - **Stage Ⅰ 초도 진단(2주, 200만 원)**: 자산 목록·임대소득·보유 기간으로 법인화 실익이 있는지, 어느 경로가 맞는지 1차 판단. - **Stage Ⅱ 쟁점 의견서(2~3주, 300만~1,000만 원)**: 이월과세 요건, 과밀억제권역 중과, 대출 승계 등 특정 쟁점에 대한 서면 의견. - **Stage Ⅲ 종합 컨설팅(3~5개월, 2,000만~5,000만 원+성공보수)**: 감정평가 조율, 법인 설립 지분 설계, 포괄양수도 계약, 이월과세 신청, 취득세 신고까지 실행(등기·계약서는 제휴 로펌). - **Stage Ⅳ 정기 자문**: 전환 후 기장·5년 사후관리 모니터링·배당 정책. (보수는 VAT 별도. Ⅰ→Ⅲ 6개월 내 이행 시 Ⅰ 보수 차감, Ⅲ+Ⅳ 번들 시 첫 12개월 20% 할인)

고객에게 받아 둘 자료

- ☐ 부동산 등기사항전부증명서, 건축물대장, 토지대장
- ☐ 취득 당시 매매계약서·취득세 영수증·자본적 지출 증빙
- ☐ 임대차계약서 목록(보증금·월세), 최근 2~3년 종합소득세 신고서
- ☐ 대출 약정서·잔액 증명
- ☐ 사업자등록증, 부가세 신고서
- ☐ 기존 법인이 있다면 법인 등기부등본·주주명부·정관
- ☐ 가족 구성과 증여·상속 계획 메모

예상 산출물: 경로별 세부담 비교표(양도세·취득세·부가세·연간 법인세/소득세), 권장 경로와 실행 일정, 지분 구조안, 사후관리 체크리스트.

9. 상담사가 할 수 있는 말 / 하면 안 되는 말

[표 2-5] 상담 화법 가이드

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“상가처럼 임대소득이 큰 건물은 법인화를 검토해 볼 만한 경우가 있습니다.”	“법인으로 옮기시면 무조건 세금이 줄어요.”
“양도세를 미룰 수 있는 제도가 있지만 요건과 5년 사후관리가 있어 전문가 확인이 필요합니다.”	“법인전환하면 양도세 안 내셔도 됩니다.”
“주택은 법인으로 옮기면 세금이 오히려 늘 수 있다고 알려져 있습니다.”	“이 아파트는 법인으로 넘기는 게 맞습니다.”
“취득세가 지역에 따라 크게 달라질 수 있어 회계법인에서 계산해 보시는 게 좋습니다.”	“취득세는 4%만 내시면 됩니다.”
“더위즈에서 2주 정도 초도 진단을 받아 보시면 실익을 숫자로 확인할 수 있습니다.”	“제가 계산해 드릴게요. 세금은 이 정도 나옵니다.”(세무상담 행위)
“제휴 회계법인을 연결해 드릴 수 있습니다.”	“신고는 제가 알아서 챙겨 드릴게요.”(세무대리 행위)

한 장 요약

- 개인 부동산을 법인으로 옮기는 길은 현물출자·포괄양수도·매매 세 가지. 상가·건물은 앞의 두 방식으로 양도세 이월과세가 가능하고, 주택은 2021년 이후 이월과세 대상에서 빠졌습니다.
- 이월과세는 면제가 아니라 미룸. 5년 내 사업 폐지·주식 50% 이상 처분 시 추징됩니다.
- 취득세는 피하기 어렵습니다. 일반 4.6%, 과밀억제권역 신설 법인 9.4%, 주택 12%. 임대업은 법인전환 취득세 감면 대상이 아닙니다.
- 2026년 법인세율 전 구간 1%p 인상. 부동산임대업 소규모 법인은 200억 원 이하 20%.
- 법인 주택은 종부세 기본공제 없이 2.7~5%, 양도 시 20% 추가 법인세 — 대부분 불리합니다.
- 유리: 비주택, 임대소득 억대, 장기 보유, 상속·지분 분산 계획. 불리: 주택, 단기 매도, 이월과세 요건 미충족, 임대료 전액 생활비 사용.
- 신호가 보이면 Stage Ⅰ 초도 진단으로 연결하고, 세액을 단정하거나 절세를 약속하지 않습니다.

※ 기준: 2026년 10월. 근거: 조세특례제한법 제32조(국가법령정보센터 조문정보), 기획재정부 2020년 세법개정안(법인전환 이월과세 주택 제외, 2021.1.1 이후 전환분), 지방세특례제한법 제57조의2(수원시 지방세 안내, 2027.12.31까지 50% 경감·부동산 임대 및 공급업 제외), 지방세법 제13조·제13조의2(한국경제 2025.6.29 「수도권 임대사업자, 법인 전환땐 취득세 주의」, 세정일보, KB Think 세무칼럼, 삼일PwC 다주택자 자료), 법인세법 제55조·제55조의2(2025.12 국회 통과 법인세율 인상 — 택스넷·택스가이드 해설), 2026년 세제개편안 종부세 부분(나라살림연구소·머니투데이방송, 국회 심의 중). 조특법 제32조 적용기한, 법인 주택 종부세 세율의 2027년 이후 변동, 포괄 현물출자의 부가세 처리는 확인 필요. 예시는 단순화한 가상 계산이며 개별 세무 판단을 대신하지 않습니다.

03. 금융투자: 개인 계좌 vs 법인 계좌

금융소득이 연 2,000만 원을 넘는 순간부터 세금·건강보험료가 함께 뛴다. “개인 명의로 계속 굴릴지, 법인 계좌로 옮길지”는 세율표만 보고 정할 수 없고, 언제 얼마를 꺼내 쓸지를 함께 따져야 한다.

1. 이 서비스는 무엇을 해결하나

상담사가 가장 자주 만나는 고액자산가의 고민은 대체로 아래 말로 나온다.

- “배당 많이 나오는 종목으로 바꿨더니 5월에 세금이 수천만 원 나왔어요.”
- “연봉도 높은데 이자·배당까지 합쳐지니 45%를 낸다는데 맞나요?”
- “회사 그만두고 지역가입자가 됐더니 건강보험료가 월 100만 원이 넘어요.”
- “주변에서 법인 만들어서 투자하면 세금이 10%라던데, 저도 해야 하나요?”
- “해외주식으로 올해 수익이 많이 났는데, 연말에 뭘 해야 하죠?”

더위즈의 금융투자 자문은 이 질문들에 **고객의 실제 숫자로** 답한다. 구체적으로는 ① 현재 개인 명의 투자의 세금·건강보험료 실부담 진단, ② 고배당 분리과세·ISA·연금계좌 등 개인 절세 수단 점검, ③ 법인 계좌(신설 또는 기존 사업법인의 여유자금) 투자의 손익분기 계산, ④ 자금 이전 방식(출자·대여)과 인출 계획(급여·배당·퇴직금, 04장 연계)까지 하나의 시나리오로 묶어 준다.

상담사 입장에서 핵심은 하나다. **“법인이 무조건 싸다”는 말은 틀렸다.** 법인은 세금을 ‘줄이는’ 도구라기보다 ‘미루고 나누는’ 도구에 가깝고, 꺼내 쓰는 순간 다시 과세된다. 이 구조를 정확히 설명할 수 있으면 고객 신뢰가 올라가고, 실제 계산은 더위즈에 넘기면 된다.

2. 꼭 알아야 할 개념

[표 3-1] 금융투자 세금 핵심 용어

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
금융소득종합과세	이자+배당이 개인별 연 2,000만 원을 넘으면 넘는 부분을 근로·사업소득 등과 합쳐 6~45%(지방세 포함 6.6~49.5%) 누진세율로 과세	2,000만 원까지는 14%(15.4%)로 끝. 부부 합산 아님(개인별)
비교과세	종합과세 세액이 “금융소득 전체에 14%만 매긴 세액”보다 적으면 큰 쪽으로 과세	다른 소득이 적은 고객은 종합과세돼도 실제 추가 부담이 크지 않을 수 있음
배당 Gross-up(배당가산)	법인세를 이미 낸 국내 법인 배당은 2,000만 원 초과분에 10%를 더해 소득을 계산	이후 그만큼 세액에서 빼 줌(배당세액공제). 이중과세를 “일부만” 조정
배당세액공제	Gross-up 금액 한도로 산출세액에서 공제	해외주식 배당·ETF 분배금·리츠 일부 등은 Gross-up 대상이 아님
고배당기업 배당소득 분리과세	요건을 갖춘 상장사 현금배당을 종합과세에서 빼고 14~30% 별도 세율 적용(2026년 지급분부터)	신청해야 적용. 고소득자일수록 효과 큼
해외주식 양도소득세	해외주식 매매차익에 연 250만 원 공제 후 22%(지방세 포함) 분리과세	손실 종목 연내 매도로 손익 상계 가능

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
대주주 양도세	국내 상장주식이라도 종목당 50억 원 이상 (또는 지분율 기준) 보유자는 양도차익 과세	직전 연도 말 보유액 기준 판정
법인 투자 과세	법인 계좌의 이자·배당·매매차익은 모두 법인 소득(익금)	개인은 비과세인 국내 상장주식 매매차익도 법인은 과세
수입배당금 익금불산입	법인이 받은 국내 법인 배당 중 일정 비율을 소득에서 빼 줌	포트폴리오 투자(지분 20% 미만)는 30%만 빠짐
소규모 성실신고확인 대상 법인	지배주주 지분 50% 초과 + 이자·배당·임대소득 중심 + 상시근로자 5인 미만 법인	2억 원 이하 10% 구간이 없고 처음부터 20%. **투자 전용 법인의 대부분이 해당**
보수 외 소득 보험료(소득월액 보험료)	직장가입자의 월급 외 소득이 연 2,000만 원을 넘으면 초과분에 건보료 추가 부과	회사가 반을 내주지 않음. 전액 본인 부담
피부양자 탈락	연 소득 2,000만 원 초과 등이면 자녀 직장보험의 피부양자에서 빠져 지역가입자로 전환	은퇴한 부모 고객의 대표적 불만 포인트

3. 언제 유리하고 언제 불리한가

3-1. 먼저 개인 단계에서 할 일

법인 이야기를 꺼내기 전에 개인 단계의 절세 수단부터 점검해야 한다. 순서는 대체로 다음과 같다.

한눈에 보기 | **개인 절세 점검 순서**

1 연금계좌(연금저축+IRP) 연 900만 원 세액공제 한도 채우기, 연 1,800만 원 납입 한도 활용

▶

2 ISA 가입 가능 여부 확인 (직전 3년 중 금융소득종합과세자였다면 가입 불가)

▶

3 배당주 비중이 크면 고배당기업 분리과세 대상 종목 여부 확인

▶

4 이자·배당 수령 시기를 연도별로 분산, 가족 명의 분산(증여세 검토 전제)

▶

5 그래도 연 수천만 원 이상이 45% 구간에 걸리면 법인 검토

3-2. 법인 계좌 검토가 유리·불리한 상황

한눈에 보기 | **법인 투자, 누구에게 맞나**

유리한 경우

- 연 금융소득(이자·배당)이 수천만~억 원 이상으로 매년 반복
- 근로·사업소득이 이미 높아 금융소득이 38~45% 구간에 얹힘
- 투자수익을 당장 생활비로 쓸 필요가 없고 10년 이상 재투자 계획
- 은퇴 후 등 소득이 낮은 시기에 나누어 꺼낼 계획이 있음
- 이미 실제 사업을 하는 법인에 여유자금이 쌓여 있음(10% 구간 활용 가능)
- 자녀를 주주로 한 가족법인으로 부의 이전까지 함께 설계(05장 연계)
- 일임·자문 수수료, 이자비용 등 비용을 손금으로 인정받을 수 있음

VS

불리한 경우

- 금융소득이 연 2,000만 원 안팎이거나 다른 소득이 거의 없음
- 수익을 매년 생활비로 꺼내 써야 함(배당으로 다시 과세)
- 국내 상장주식 매매차익이 주된 수익원(개인은 비과세, 법인은 과세)
- 투자 자산이 수억 원대라 법인 유지비 비중이 큼
- 법인 돈과 개인 돈을 구분해 관리할 자신이 없음(가지급금 위험)
- 고배당 분리과세·ISA 등 개인 혜택을 이미 충분히 쓰고 있음

3-3. 금액대 감각 (대략의 기준, 개별 검토 필수)

연 금융소득 2,000만 원 이하
개인 유지
14%로 종결. ISA·연금 우선. 법인은 비용만 늘어남

연 2,000만~5,000만 원
개인 최적화
고배당 분리과세·시기 분산·가족 분산 먼저. 다른 소득이 3억 원 이상이면 법인 상담 가치

연 5,000만 원~1억 원 이상
법인 비교 필수
다른 소득이 높고 인출 필요가 없다면 법인 유보의 이연 효과가 연 수천만 원 규모가 될 수 있음

금융자산 규모로 바꾸면, 연 4% 수익률 기준 **금융자산 15억~25억 원 이상이면서 다른 종합소득이 높은 고객**부터 비교 계산을 해 볼 가치가 있다. 다만 매매차익 위주인지, 이자·배당 위주인지, 해외 비중이 얼마인지에 따라 결론이 완전히 달라지므로 반드시 개별 계산이 필요하다.

4. 2026년 핵심 세법·제도

[표 3-2] 2026년 금융투자 관련 주요 세법·제도

항목	내용	근거 조문
금융소득종합과세	개인별 이자+배당 연 2,000만 원 초과 시 종합과세. 기본세율 6~45%(과표 1,400만 원 이하 6% ~ 10억 원 초과 45%), 지방소득세 10% 별도	소득세법 §14③, §55, §62
배당 Gross-up / 배당세액공제	종합과세되는 Gross-up 대상 배당(2,000만 원 초과분)의 10% 가산 후 같은 금액 한도로 세액공제	소득세법 §17③, §56

항목	내용	근거 조문
고배당기업 배당소득 분리과세	2026.1.1. 이후 지급 현금배당(중간·분기·결산 포함, 주식·현물배당 제외). 세율: 2,000만 원 이하 14%, 3억 원 이하 20%, 50억 원 이하 25%, 50억 원 초과 30%(지방세 별도). 요건: 상장법인, 배당 감소 없음 + 배당성향 40% 이상 또는 25% 이상 & 배당 10% 이상 증가. 확정신고 때 분리과세 신청. 2028년 말이 속하는 사업연도까지 한시	조세특례제한법 §104의27 (2025.12 국회 통과)
법인세율	2026.1.1. 이후 개시 사업연도부터 전 구간 1%p 인상: 2억 원 이하 10%, 200억 원 이하 20%, 3,000억 원 이하 22%, 초과 25% (지방소득세 10% 별도)	법인세법 §55 (2025.12 국회 통과)
소규모 성실신고확인 대상 법인 세율	지배주주 등 지분 50% 초과 + 부동산임대업 주업 또는 임대·이자·배당 소득이 매출의 50% 이상 + 상시근로자 5인 미만 → 2억 원 이하 구간 없이 200억 원 이하 20%부터	법인세법 §55 단서, §60의2, 시행령 §97의4 (세부 요건 확인 필요)
수입배당금 익금불산입	내국법인 배당: 지분율 20% 미만 30%, 20% 이상~50% 미만 80%, 50% 이상 100%. 외국자회사(10% 이상) 95%. 20% 미만 구간 세분화 개정 논의는 시행 여부 확인 필요	법인세법 §18의2, §18의4
법인 결손금 이월공제	15년간 이월. 중소기업이 아니면 각 연도 소득의 80% 한도(소규모 성실신고 법인은 조특법상 중소기업에서 제외된다는 해석 있음, 확인 필요)	법인세법 §13
해외주식 양도소득세	국외주식 양도차익 연 250만 원 기본공제 후 20%(지방세 포함 22%) 분리과세. 국내 과세대상 주식과 손익통산 가능. 다음 해 5월 신고	소득세법 §94, §103, §104
국내시장 복귀계좌(RIA)	해외주식 매도 후 국내 주식 등에 1년 이상 투자 시 매도금액 5,000만 원 한도로 해외주식 양도소득 공제(2026년 한시, 매도 시기별 공제율 차등). 국회 처리·최종 공제율은 확인 필요	조세특례제한법 개정(2026.3 상임위·법사위 통과 보도, 공포 여부 확인 필요)
대주주 양도세	종목당 보유액 50억 원 이상 또는 지분율 코스피 1%·코스닥 2%·코넥스 4% 이상(직전 연도 말 기준). 과표 3억 원 이하 20%, 초과 25%(지방세 별도)	소득세법 §94, §104, 시행령 §157·§167의8
건강보험료율	2026년 7.19%(2025년 7.09%). 장기요양보험료율 소득 대비 0.9448% (건보료의 약 13.14%)	국민건강보험법 시행령 §44 (2025 건강보험정책심의위원회 의결)
직장가입자 보수 외 소득	보수 외 소득 연 2,000만 원 초과 시 (보수 외 소득 − 2,000만 원)÷12 × 소득평가율 × 7.19%를 매월 추가 부과. 이자·배당·사업소득 평가율 100%, 근로·연금 50%	국민건강보험법 §71, 시행령 §41
지역가입자 금융소득	이자+배당 합계 1,000만 원 이하는 미반영, 초과 시 **전액** 반영. 재산보험료 점수당 211.5원(2026)	국민건강보험법 시행령 §41, §42

항목	내용	근거 조문
피부양자 요건	연 소득 합계 2,000만 원 초과 시 탈락 (금융소득은 1,000만 원 초과 시 전액 산입). 재산 과표 5.4억 원 초과 + 소득 1,000만 원 초과, 또는 재산 과표 9억 원 초과 시 탈락	국민건강보험법 시행규칙 별표1의2
고배당 분리과세분의 건보료 반영	분리과세 선택분이 건보료·피부양자 판정 소득에 포함되는지 공단 기준이 명확하지 않다는 보도(2026.3). **확인 필요**	국민건강보험공단 유권해석 사항
연금계좌	세액공제 대상 연 900만 원(연금저축 600만 원 한도 포함), 종합소득금액 4,500만 원 초과자 공제율 13.2%(지방세 포함). 사적연금 수령액 연 1,500만 원 초과 시 종합과세 또는 16.5% 분리과세 선택	소득세법 §59의3, §14③9호, §64의4
ISA	직전 3개 과세기간 중 1회 이상 금융소득종합과세 대상자는 가입 불가. 2026년 세제개편안(2026.9 국회 제출)에 ISA 관련 개편 논의가 있었으나 정부안 확정 과정에서 변경 보도 — 국회 심의 중, 확인 필요	조세특례제한법 §91의18

주의 — 법인세율은 "10%"가 아닐 수 있다

흔히 "법인은 2억 원까지 10%"라고 알려져 있지만, 금융자산만 굴리는 투자 전용 법인은 소규모 성실신고확인 대상 법인에 해당할 가능성이 높고, 이 경우 첫 1원부터 20%(지방세 포함 22%)가 적용된다. 고객이 "법인세 10%"를 전제로 이야기하면 이 부분을 반드시 짚어 주고 더위즈 확인을 권한다.

5. 숫자로 보는 예시

가정 (단순화한 예시)

- 고객 A: 금융자산 50억 원, 연 금융소득 2억 원(이자 1억 원 + 국내 상장주식 배당 1억 원), 근로·사업소득 과세표준 3억 원 (공제 후 금액으로 단순화)
- 2026년 소득세 기본세율, 지방소득세 10% 포함. 건강보험료는 직장가입자 보수 외 소득 기준 건강보험분(7.19%)만 반영, 장기요양보험료·재산분은 제외
- 법인: 50억 원을 법인에 옮겨 같은 수익(이자 1억 + 배당 1억)을 낸다고 가정. 배당은 지분 20% 미만 포트폴리오 투자 → 30% 익금불산입. 법인 유지비(기장·세무조정·등기 등) 연 1,000만 원 가정
- 자금 이전 비용(출자 시 등록면허세, 기존 자산 매도 시 양도세 등), 재투자 복리 효과, 고객 대표이사 급여는 반영하지 않음
- 모든 계산은 파이썬으로 검산함. 실제 세액은 공제·감면·소득 구성에 따라 달라짐

5-1. 개인 종합과세 상세 (시나리오 A)

[표 3-3] 개인 종합과세 계산 과정 (단위: 만 원)

구분	계산	금액
금융소득 없을 때 산출세액	3억 원 × 38% − 1,994	9,406

구분	계산	금액
일반산출세액	(3억 + 금융소득 2,000만 원 초과분 1.8억 + Gross-up 1,000) 4.9억에 기본세율 + 2,000만 원 × 14%	17,286
비교산출세액	9,406 + 금융소득 2억 × 14%	12,206
배당세액공제	Min(Gross-up 1,000, 일반 − 비교 5,080)	1,000
결정 산출세액	Max(17,286 − 1,000, 12,206)	16,286
금융소득으로 늘어난 소득세	16,286 − 9,406	6,880
지방소득세 포함	× 1.1	**7,568 (실효 37.8%)**
보수 외 소득 건보료(연)	(2억 − 2,000) × 7.19%	1,294

5-2. 시나리오 비교

[표 3-4] 금융소득 연 2억 원의 연간 세부담 비교 (단위: 만 원, 지방세 포함)

시나리오	법인세	법인 비용	개인 소득세	건보료	총 유출	고객 손에 남는 돈	법인에 남는 돈
A. 개인 보유·종합과세	–	–	7,568	1,294	**8,862**	11,138	–
A′. A + 배당 1억 원 전액 고배당 분리과세 적용	–	–	5,896	1,294(반영 여부 확인 필요)	7,190	12,810	–
B-1. 투자 전용 법인 보유·전액 유보(20% 세율)	3,520	1,000	0	0	**4,520**	0	15,480
B-2. 실제 사업 법인 여유자금으로 보유·유보 (10% 구간)	1,760	1,000	0	0	2,760	0	17,240
C-1. B-1 후 같은 해 전액 배당	3,520	1,000	5,350	969	**10,839**	9,161	0
C-2. B-2 후 같은 해 전액 배당	1,760	1,000	6,008	1,096	9,864	10,136	0
D. B-1 유보 후 은퇴기(다른 소득 0)에 배당	3,520	1,000	2,836	약 1,113(지역, 소득분만)	약 8,469	11,531	0

유보만 하면
연 약 4,300만 원

바로 꺼내 쓰면
연 약 2,000만 원 손해

은퇴 후 나눠 꺼내면

A(8,862) 대비 B-1(4,520)의 차이. 단, 줄어든 것이 아니라 "미뤄진" 금액

C-1(10,839)이 A보다 큼. 법인세 20% + 배당소득세의 이중과세

A와 비슷하거나 소폭 유리

D는 다른 소득이 없을 때 배당세액공제로 개인세 실효 약 15~18%

예시가 말해 주는 것

- 법인의 이점은 "세율 차이(개인 한계세율 약 49.5% vs 법인 22%)만큼 세금을 미루는 것"이다. 미룬 돈이 법인 안에서 재투자되며 불어나는 효과(복리)가 핵심 가치다.
- 매년 생활비로 꺼낼 고객에게 법인은 오히려 불리하다(C-1). Gross-up 10%로는 법인세 20%를 다 돌려받지 못하기 때문이다.
- 고배당 분리과세(A')만으로도 연 1,600만 원 이상 줄어든다. 법인 설립 전에 개인 단계 최적화를 먼저 확인해야 하는 이유다.
- 가족법인(자녀 주주) 구조라면 유보 이익이 자녀 지분 가치로 쌓여 상속·증여 측면 효과가 추가된다. 다만 특정법인 증여의제 등 별도 검토가 필수다(05장).

5-3. 매매차익은 결론이 반대다

[표 3-5] 매매차익 1억 원 발생 시 세부담 (단위: 만 원, 지방세 포함, 증권거래세 제외)

구분	개인	투자 전용 법인(20%)	사업 법인(10% 구간)
국내 상장주식(대주주 아님)	0 (비과세)	2,200	1,100
해외주식	2,145 ((1억 − 250만) × 22%)	2,200	1,100

국내 상장주식 매매로 수익을 내는 고객에게 법인 계좌는 **비과세 소득을 과세 소득으로 바꾸는 결과**가 된다. 해외주식도 투자 전용 법인이라면 개인과 큰 차이가 없다. 법인 투자가 의미 있는 것은 주로 **이자·배당 같은 매년 반복되는 소득**이 크고, 다른 종합소득이 높은 경우다.

6. 상담 중 이런 신호가 보이면

한눈에 보기 | **더위즈 연결 신호 체크리스트**

- ☐ "5월 종합소득세가 예상보다 훨씬 많이 나왔다"는 불만
- ☐ 채권·예금·배당주 등 인컴형 자산이 20억 원 이상
- ☐ 근로·사업소득이 연 2억~3억 원 이상인데 금융소득도 연 3,000만 원 이상
- ☐ 퇴직 또는 은퇴 후 지역가입자 전환, 피부양자 탈락 통지를 받음
- ☐ 해외주식 평가이익이 수억 원, 연말 정리 매도 고민
- ☐ 한 종목 보유액이 50억 원에 근접(대주주 판정 우려)
- ☐ 본인 운영 법인 통장에 여유자금이 수십억 원 쌓여 있음
- ☐ "법인 만들어서 투자하면 10%라던데"라는 질문
- ☐ 자녀에게 자산을 넘기고 싶다는 이야기와 투자 이야기가 함께 나옴

그대로 물어볼 수 있는 확인 질문

1. “작년 이자와 배당을 합치면 대략 얼마 정도 받으셨는지 기억나세요? 2,000만 원을 넘으셨나요?”
2. “근로소득이나 사업소득은 연 어느 정도 되시나요? 종합소득세 신고는 직접 하시나요, 세무사가 하시나요?”
3. “투자에서 나오는 이자·배당을 생활비로 쓰고 계신가요, 아니면 다시 재투자하시나요?”
4. “건강보험은 직장가입자이신가요, 지역가입자이신가요? 최근에 보험료가 갑자기 오른 적이 있으신가요?”
5. “해외주식 비중과 올해 실현한 수익·손실이 대략 어느 정도인가요?”
6. “한 종목에 많이 투자하신 게 있나요? 연말 기준으로 50억 원 가까이 되는 종목이 있으신가요?”
7. “운영하시는 법인이 있으신가요? 법인 통장에 당장 쓰지 않는 자금이 있으신가요?”
8. “연금저축·IRP는 매년 한도까지 넣고 계신가요? ISA는 가입이 가능하신 상태인가요?”
9. “앞으로 5~10년 사이에 자녀에게 자산을 넘기실 계획이 있으신가요?”
10. “은퇴 시점이나 소득이 줄어드는 시기를 대략 언제로 보고 계신가요?”

7. 리스크와 흔한 오해

[표 3-6] 흔한 오해와 실제

흔한 오해	실제
“법인 세율은 10%다”	투자 전용 법인은 소규모 성실신고확인 대상으로 20%(지방세 포함 22%)부터일 가능성이 높음
“법인으로 하면 세금이 줄어든다”	유보하는 동안만 이연. 꺼낼 때 배당소득세가 다시 붙고, Gross-up은 법인세를 일부만 조정
“국내 주식 매매차익은 어디서든 비과세”	법인 계좌에서는 전부 법인세 과세
“부부 금융소득을 합쳐 2,000만 원”	개인별 판정. 배우자 명의 분산은 증여세(10년 6억 원 공제) 검토 후 가능
“해외 배당은 외국에서 세금 냈으니 끝”	국내 금융소득종합과세 대상에 포함. 외국납부세액공제로 조정
“ISA로 다 비과세”	직전 3년 중 금융소득종합과세자였다면 가입 자체가 불가
“고배당 분리과세면 건보료도 없다”	건보료 반영 여부 공단 기준 불명확(확인 필요)

과세관청 쟁점과 실무 위험

- **가지급금 문제**: 법인 계좌 자금을 대표가 개인 용도로 쓰면 가지급금이 되어 인정이자 익금산입, 지급이자 손금불산입, 상여 처분 위험이 생긴다(04장). 법인 투자를 시작하면 개인·법인 자금을 철저히 분리해야 한다.
- **자금 이전 방식**: 개인이 법인에 돈을 빌려주는 형태(가수금)는 원금 회수가 자유롭지만, 가족법인에 무상·저리 대여하면 특정법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제(상증법 §45의5)가 문제될 수 있다. 출자 형태는 회수 시 감자·배당 과세가 따른다. 어느 방식이든 사전 설계가 필요하다.
- **기존 보유 자산을 법인으로 옮길 때**: 개인 보유 주식을 법인에 넘기면 개인 단계에서 양도로 보아 해외주식 양도세·대주주 양도세가 발생할 수 있고, 시가와 다른 가격이면 부당행위계산부인 쟁점이 생긴다.
- **결손금 한도**: 법인은 손익통산이 자유롭지만, 중소기업이 아닌 법인은 이월결손금 공제가 소득의 80%로 제한된다.
- **평가손익 불인정**: 세법상 법인의 주식 평가이익·손실은 원칙적으로 실현(매도) 때 반영된다. 회계상 이익과 세무상 소득이 달라 장부 관리가 필요하다.

- **대주주 판정**: 개인 최대주주의 경우 특수관계인 보유분이 합산될 수 있어, 가족법인이 같은 종목을 보유하면 판정에 영향을 줄 수 있다(확인 필요).
- **건강보험**: 법인에서 대표 급여를 받기 시작하면 법인 직장가입자가 되어 보수 기준 보험료가 생긴다. 급여 수준 설계에 따라 개인 보유 때보다 건보료가 늘 수도 있다.

주의 — 투자일임·자문 계약을 법인 명의로 할 때

- 법인 정관 목적사업에 유가증권 투자 등이 포함되어 있는지, 이사회 결의 등 내부 절차를 거쳤는지 확인이 필요하다.
- 계좌 개설 시 법인 실제소유자 확인(KYC)과 투자성향 진단은 법인 기준으로 해야 하며, 대표 개인의 성향으로 대신할 수 없다.
- 일임·자문 수수료는 법인 업무 관련 비용이면 손금 처리가 가능하지만, 개인 금융소득에는 필요경비가 인정되지 않는다. 이 차이는 비교 계산에 반영해야 한다.
- 대표 개인 계좌와 법인 계좌를 같은 전략으로 함께 운용할 때 수익 귀속·거래 순서를 둘러싼 이해상충 오해가 생기지 않도록 기록을 남긴다.
- 세무상 처리(수수료 손금, 평가손익 등)는 상담사가 단정하지 말고 더위즈 검토로 넘긴다.

8. 더위즈로 연결하기

[표 3-7] 고객 상황별 권장 Stage

고객 상황	권장 Stage	예상 산출물
금융소득 연 2,000만~5,000만 원, 개인 최적화 여부만 궁금	Stage Ⅰ 초도 진단(2주, 200만 원)	현재 세부담·건보료 진단, 개인 절세 수단 점검표
법인 계좌 전환 여부, 고배당 분리과세·해외주식 정리 등 특정 쟁점 판단	Stage Ⅱ 쟁점 의견서(2~3주, 300만~1,000만 원)	개인 vs 법인 손익분기 계산서, 쟁점별 세무 의견
법인 신설·자금 이전·인출 계획·가족 지분 설계까지 일괄	Stage Ⅲ 종합 컨설팅(3~5개월, 2,000만~5,000만 원 + 성공보수)	실행 로드맵, 자금 이전 방식 설계, 연도별 인출 계획
법인 투자 개시 후 장부·신고·건보료 관리	Stage Ⅳ-a 기장(월 15만~100만 원) / Ⅳ-b 상시자문(월 30만~200만 원)	법인 결산·신고, 분기별 세부담 점검

비용은 모두 VAT 별도이며, Stage Ⅰ 후 6개월 내 Ⅲ로 이행하면 Ⅰ 보수가 차감되고, Ⅲ와 Ⅳ를 함께 계약하면 첫 12개월 20% 할인된다는 점을 안내할 수 있다. 법인 등기·정관 정비는 제휴 로펌이 맡는다.

고객에게 미리 받아 둘 자료

☐ 최근 2~3년 종합소득세 신고서(또는 홈택스 소득금액증명원)
☐ 금융기관별 이자·배당 원천징수 내역, 연간 금융소득 명세
☐ 증권 계좌별 보유 종목·평가액·취득가액(해외주식 포함), 올해 실현손익
☐ 건강보험 자격·보험료 고지 내역(직장/지역/피부양자)
☐ 연금저축·IRP·ISA 가입 현황과 연간 납입액
☐ 운영 법인이 있다면 최근 재무제표, 주주명부, 법인세 신고서
☐ 가족 구성과 향후 증여·은퇴 계획(대략이라도)

9. 상담사가 할 수 있는 말 / 하면 안 되는 말

[표 3-8] 상담 화법 가이드

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“금융소득이 2,000만 원을 넘으면 다른 소득과 합산되어 높은 세율이 적용될 수 있습니다.”	“고객님은 올해 세금이 정확히 ○○만 원 나옵니다.”
“법인 계좌는 세금을 미루는 효과가 있지만, 꺼내 쓰실 때 다시 과세됩니다. 계산해 보실 가치가 있어 보입니다.”	“법인으로 옮기시면 세금이 반으로 줄어듭니다.”
“투자 전용 법인은 법인세율이 생각보다 높을 수 있어서 회계법인 확인이 필요합니다.”	“법인세는 10%니까 무조건 이득입니다.”
“고배당 분리과세 대상 종목인지 공시로 확인해 보고, 적용 여부는 세무 전문가와 상의하시죠.”	“이 종목 사시면 세금이 14%로 끝납니다.”
“건강보험료 영향도 함께 보셔야 해서, 제휴 회계법인 진단을 받아 보시길 권합니다.”	“제가 신고서 작성해 드릴게요.” / “세무서에는 이렇게 신고하시면 됩니다.”
“포트폴리오 측면에서는 제가, 세금 측면에서는 회계법인이 함께 보면 더 정확합니다.”	“이렇게 하면 세무조사 걱정 없습니다.”

주의 — 세무상담·신고대리는 세무사 업무

개별 고객의 세액을 확정해 알려 주거나 신고 방법을 지시하는 것은 세무사법상 세무사 업무에 해당할 수 있다. 상담사는 일반적인 제도 설명과 “검토가 필요하다”는 신호 전달까지만 하고, 결론은 더위즈에 맡긴다.

한 장 요약

- 금융소득(이자+배당)이 개인별 연 2,000만 원을 넘으면 초과분이 다른 소득과 합산되어 최고 49.5%(지방세 포함)까지 과세되고, 건강보험료도 따라 오른다(2026년 보험료율 7.19%).
- 법인 계좌 검토 전에 연금계좌·ISA·고배당기업 분리과세(14~30%, 2026년 지급분부터)·시기 분산 등 개인 단계 최적화를 먼저 점검한다.
- 법인은 이자·배당·매매차익 모두 과세된다. 국내 상장주식 매매차익처럼 개인은 비과세인 소득도 과세되며, 투자 전용 법인은 2026년 20%(지방세 포함 22%)부터일 가능성이 높다.
- 법인의 이점은 세율 차이만큼 세금을 미루고 손익을 통산하는 것. 수익을 바로 꺼내 쓰면 이중과세로 오히려 불리하다.
- 예시(금융소득 2억, 다른 소득 3억): 개인 연 약 8,860만 원 vs 법인 유보 약 4,520만 원 vs 법인 후 전액 배당 약 1억 840만 원.
- 검토 신호: 연 금융소득 수천만~억 원 이상, 다른 종합소득 높음, 당장 생활비로 인출 불필요, 은퇴·증여 계획 있음 → 더위즈 Stage Ⅰ 또는 Ⅱ로 연결.

※ 기준: 2026년 10월. 근거: 소득세법·법인세법·조세특례제한법(§104의27 고배당기업 배당소득 분리과세, 2025.12 국회 통과)·국민건강보험법 및 시행령, 2026년 법인세율 1%p 인상 관련 세무 전문지 보도, 고배당기업 분리과세 시행령 관련 뉴시스·헤럴드경제(2026.1), 국내시장 복귀계좌(RIA) 관련 뉴시스·헤럴드경제(2026.1~3), 2026년 건강보험료율·재산보험료 점수당 금액 관련 한국보건사회연구원 자료, 수입배당금 익금불산입 관련 한국세정신문·택스넷, 2026년 세제개편안 관련 한국경제·법률신문 보도. 소규모 성실신고 법인 세율 세부 요건, RIA 최종 입법 내용, 고배당 분리과세분의 건보료 반영 여부, ISA 개편안, 수입배당금 익금불산입 구간 세분화는 확인 필요. 예시는 단순화한 가정에 따른 것으로 실제 세액과 다를 수 있음.

04. 법인 유보금의 개인화: 급여·배당·퇴직금·차등배당

법인에 쌓인 돈을 개인 통장으로 옮기는 경로마다 세금, 4대보험, 법인 비용처리, 상속 효과가 다릅니다. 한 가지 정답은 없고, 경로를 섞는 순서와 시기를 정하는 일입니다.

1. 이 서비스는 무엇을 해결하나

고객은 보통 이렇게 말합니다. “법인에 30억이 쌓였는데 꺼내면 세금이 반이라던데요.” “세무사가 가지급금부터 정리하라고 해요.” “제 배당은 포기하고 아이들에게 몰아주면 안 되나요?”

법인 이익은 법인세를 낸 뒤 이익잉여금으로 남습니다. 처분하지 않은 금액(미처분이익잉여금)이 쌓이면 세 가지 문제가 생깁니다.

- **꺼낼 때 세금이 한꺼번에 나옵니다.** 급여, 배당, 퇴직금 중 어느 경로로 꺼내든 개인 단계에서 다시 과세됩니다. 미루기만 하면 나중에 큰 금액을 한 번에 꺼내야 해서 누진세율 부담이 커집니다.
- **비상장주식 평가액이 올라갑니다.** 상속세·증여세를 매길 때 비상장주식은 순손익가치와 순자산가치를 섞어 평가합니다. 유보금이 쌓이면 순자산가치가 올라가 주식 가치도 오르고, 자녀에게 지분을 넘길 때나 상속할 때 세금이 늘어납니다.
- **대표 개인의 현금이 부족해집니다.** 회사는 부자인데 대표는 생활비를 회사에서 빌려 쓰게 되고, 이것이 가지급금으로 남아 인정이자와 상여처분 위험으로 이어집니다.

한눈에 보기 | **한눈에 보기: 유보금 개인화 설계 순서**

1	▶	2	▶	3	▶	4	▶	5
현황 진단: 유보금, 지분 구조, 가지급금·가수금, 급여 수준		경로 배분: 급여·상여, 배당, 퇴직금의 연도별 조합		정관·규정 정비: 임원 보수·퇴직금 규정, 배당 조항		가족 지분 연계: 자녀 지분, 차등배당 검토		매년 점검: 결산 배당 결의, 건강보험료, 세법 개정

2. 꼭 알아야 할 개념

[표 4-1] 핵심 용어

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
이익잉여금(유보금)	법인세를 내고 남아 회사에 쌓인 이익	많을수록 비상장주식 평가액이 오름
손금	법인세를 계산할 때 비용으로 인정되는 금액	급여·퇴직금은 손금이 되고, 배당은 손금이 아님
금융소득종합과세	이자·배당이 연 2,000만 원을 넘으면 다른 소득과 합산해 6~45% 누진세율 적용	2,000만 원 이하는 15.4%(지방세 포함)로 끝남
Gross-up(배당가산액)	법인세 이중과세를 조정하려고 배당에 일정 비율을 더한 뒤 그만큼 세액공제하는 장치	2026년 지급분은 10%, 2027년 지급분부터 11%
임원 퇴직소득 한도	임원 퇴직금 중 퇴직소득으로 인정되는 상한	초과분은 근로소득으로 과세

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
가지급금	대표 등이 회사 돈을 업무와 무관하게 가져간 금액(회사의 대여금)	인정이자, 상여처분, 지급이자 손금불산입
가수금	대표가 회사에 넣은 돈(회사의 차입금)	원인이 불분명하면 매출누락을 의심받음
차등배당(초과배당)	지분율과 다르게 배당하는 것. 보통 대주주가 배당을 포기해 다른 주주가 더 받음	초과분에 소득세와 증여세가 함께 과세
소득처분(상여)	세무조정으로 생긴 금액을 대표 급여로 보아 근로소득세를 매기는 것	법인세와 대표 소득세가 함께 늘어남

2-1. 인출 경로 비교

[표 4-2] 유보금 인출 경로별 특징

경로	개인 세금	4대보험	법인 손금	핵심 제약
급여·상여	근로소득세 6~45% (+지방세 10%)	국민연금(상한 있음), 건강·장기요양 부과	인정(손금)	직무 대비 과다하면 손금 부인. 정관·주총 한도 필요
배당	연 2,000만 원 이하 15.4% 분리과세, 초과 시 종합과세(Gross-up, 배당세액공제)	보수 외 소득 2,000만 원 초과분에 건강보험료 추가 (직장가입자)	불인정	지분율대로 지급이 원칙. 배당가능이익 범위 안에서만
퇴직금	퇴직소득세(근속연수공제, 연분연승으로 낮음)	건강보험료 부과 대상 아님	정관 규정 범위 안에서 인정	소득세법 한도 초과분은 근로소득. 현실적 퇴직 필요
임원퇴직위로금	퇴직급여 규정에 근거하면 퇴직소득. 규정 밖 임의 지급분은 손금 부인과 상여처분 위험	퇴직금과 같음	규정상 지급액만 인정	퇴직 직전 규정 신설·배수 인상은 부인될 수 있음
자기주식 취득·감자	소각 목적이면 의제배당, 단순 매입이면 양도소득으로 보는 등 실질에 따라 달라짐	해당 없음	해당 없음	상법 절차, 부당행위계산부인, 배우자 증여 후 소각 시 이월과세 (확인 필요)

2-2. 가지급금과 가수금

가지급금은 대표가 회사 돈을 업무와 무관하게 가져가 아직 갚지 않은 금액입니다. 세무상 불이익은 세 가지입니다.

- **인정이자 익금산입:** 이자를 받지 않았거나 적게 받으면 적정이자와의 차액을 회사 수익으로 보고 법인세를 매기며, 대표에게 상여로 처분해 근로소득세도 매깁니다. 적정이자율은 원칙적으로 가중평균차입이자율이고, 이를 쓸 수 없거나 법인이 선택하면 당좌대출이자율 연 4.6%를 씁니다(4.6%를 선택하면 3년간 계속 적용).
- **지급이자 손금불산입:** 회사에 차입금이 있으면 가지급금 비율만큼 이자비용을 비용으로 인정받지 못합니다.
- **대손 불인정과 상여처분:** 업무무관 가지급금은 대손금으로 비용처리할 수 없고, 특수관계가 끝날 때(퇴직, 폐업 등)까지 회수하지 못하면 대표 상여로 처분될 수 있습니다.

가수금은 반대로 대표가 회사에 빌려준 돈입니다. 회사가 갚을 때 세금은 없지만, 입금 원인이 불분명하면 과세관청은 매출누락을 의심합니다. 가지급금과 가수금이 같이 있으면 약정 내용에 따라 상계할 수 있는지 먼저 따져 봐야 합니다.

정리 방법은 보통 다음을 조합합니다. ① 급여·상여를 올려 상환(근로소득세 부담), ② 배당을 받아 상환(배당소득세 부담), ③ 퇴직금과 상계(퇴직 시점에만 가능), ④ 개인 자산을 법인에 넘기고 대금과 상계(시가 평가가 핵심). 대표 개인의 특허권을 법인에 양도해 가지급금을 지우는 방식은 특허 가치를 부풀렸다는 이유로 과세관청이 부인한 사례가 많으므로, 상담 단계에서 권하지 않습니다.

2-3. 차등배당(초과배당)

개념: 지분율과 다르게 배당하는 것입니다. 실무에서는 부모(최대주주)가 배당을 포기하거나 낮은 배당률을 받고, 자녀 주주가 지분율보다 많이 받는 구조로 씁니다.

상법상 쟁점: 이익배당은 주식 수에 비례하는 것이 원칙(주주평등 원칙)입니다. 다만 대주주가 스스로 배당받을 권리를 포기하거나 낮은 배당률을 받아들인 경우에는 유효하다고 본 판례(대법원 80다1263 등)가 있어, 실무는 **불이익을 받는 대주주의 동의**를 핵심 요건으로 봅니다. 대주주가 반대했거나 주주총회에 참석하지 않았다면 그 주주에게는 원래 배당률이 적용된다는 것이 판례의 취지이고, 이사회 결의로 배당하는 회사는 차등배당이 어렵다는 견해가 있습니다. 정관에 차등배당 근거를 두면 분쟁을 줄일 수 있지만, 정관 규정만으로 충분한지는 학설이 갈리므로 법무 검토가 필요합니다.

세법상 과세(상증법 제41조의2): 최대주주 등이 배당을 덜 받아 그 특수관계인이 더 받으면, 더 받은 금액(초과배당금액)을 증여로 봅니다. 2021년 1월 1일 개정 전에는 소득세와 증여세 중 큰 금액만 과세했지만, **개정 후에는 초과배당금액에 소득세를 먼저 과세하고, 초과배당금액에서 소득세 상당액을 뺀 금액에 증여세를 추가로 과세**합니다.

- 처음 증여세 신고 때는 소득세가 아직 확정되지 않았으므로 시행규칙에서 정한 율로 소득세 상당액을 추정해 뺍니다.
- 다음 해 5월 종합소득세가 확정되면 실제 소득세(초과배당 때문에 늘어난 세액과 초과배당금액의 14% 중 큰 금액)로 다시 계산해 **정산 신고(다음 해 5월 1일~31일)** 하고 차액을 내거나 돌려받습니다. 세부 산정 방식은 시행령 제31조의2가 2025~2026년에 개정되었으므로 신고 시점의 현행 조문 확인이 필요합니다.

언제 쓸 만한가: 부모는 이미 최고세율 구간이고 자녀는 소득이 낮을 때, 그리고 자녀가 지분을 이미 일부 가지고 있을 때 효과가 있습니다. 부모가 배당을 받아 소득세를 낸 뒤 현금을 증여하는 것보다 부모 단계의 소득세 한 단계를 건너뛰기 때문입니다. 반대로 매년 큰 금액을 반복하면 증여세 누진과 과세관청 관심이 함께 커집니다.

구조 예시: 자녀 주주 법인에서 부모가 배당을 포기하는 경우

부 80%, 성년 자녀 20%인 법인이 배당총액 1억 원을 결의하면서 부가 자기 몫 8,000만 원을 포기하고 자녀가 1억 원 전액을 받습니다. 자녀 지분율대로라면 2,000만 원이므로 초과배당금액은 8,000만 원입니다. 자녀는 배당 1억 원 전체에 소득세를 내고, 초과배당 8,000만 원에서 그에 해당하는 소득세 상당액을 뺀 금액에 증여세를 냅니다. 주주총회 의사록에 부의 포기 의사를 명확히 남겨야 합니다.

3. 언제 유리하고 언제 불리한가

한눈에 보기 | **경로 선택의 기준**

배당·퇴직금이 유리한 경우

- 대표가 퇴직했거나 다른 소득이 적음: 배당을 연 1.2억 원 안팎까지 받아도 실효세율이 15.4% 수준(아래 예시 기준, 건강보험료 별도)
- 퇴직 시점이 3~5년 안에 보이고 정관에 임원퇴직금 규정이 있음: 한도 안의 퇴직금은 실효세율 10%대이고 법인도 비용처리됨
- 자녀가 지분을 갖고 있고 소득이 낮음: 차등배당이나 자녀 몫 배당 검토 가치가 있음
- 유보금 10억 원 이상이고 비상장주식 가치 상승이 부담: 인출로 순자산가치를 낮추는 효과

VS

불리하거나 조심할 경우

- 대표 급여가 이미 1억 원 이상인 재직 중: 배당 1억 원 추가 시 실효세율이 약 30%로 올라감
- 상여로 한꺼번에 인출: 고소득 구간에서 소득세·건강보험료 합계 40% 이상
- 퇴직 직전에 퇴직금 규정을 새로 만들거나 배수를 크게 올림: 손금 부인 위험
- 지역가입자로 바뀐 뒤 큰 배당: 건강보험료가 배당의 약 8%만큼 추가될 수 있음
- 차등배당을 매년 크게 반복하거나 미성년 자녀에게 몰아줌: 증여세 누진과 실질 귀속 다툼

손익분기 감각(단순 가정, 개별 검토 필요):

- **퇴직 후 다른 소득이 없으면** 연 배당 1.2억 원까지는 종합과세가 되어도 비교과세 때문에 실효세율이 약 15.4%로 유지되고, 1.5억 원이면 약 17.5%, 2억 원이면 약 21.7%로 올라갑니다.
- **재직 중 급여 1.5억 원인 대표**는 배당 1억 원에 약 30%, 상여 1억 원에 소득세와 건강보험료를 합쳐 약 44%를 냅니다. 다만 상여는 법인세를 약 22% 줄여 줍니다.
- **차등배당**은 초과배당금액이 수천만 원~1억 원대이고 자녀 증여재산공제(성년 5,000만 원, 10년 합산)가 남아 있을 때 효과가 큽니다.

4. 2026년 핵심 세법·제도

[표 4-3] 2026년 10월 기준 관련 세법

항목	내용	근거 조문
법인세율	2025.12 국회 통과로 전 구간 1%p 인상: 2억 원 이하 10%, 200억 원 이하 20%, 3,000억 원 이하 22%, 초과 25%. 2026.1.1 이후 개시 사업연도부터	법인세법 제55조
배당가산율(Gross-up)	2026년 지급분 10%. 법인세율 인상을 반영해 2027.1.1 이후 지급분부터 11%	소득세법 제17조 제3항
금융소득종합과세	이자·배당 합계 연 2,000만 원 초과 시 종합과세, 비교과세와 배당세액공제 적용	소득세법 제14조, 제56조, 제62조
고배당기업 배당 분리과세	2026년 지급분부터 3년 한시. 2,000만 원 이하 14%, 3억 원 이하 20%, 50억 원 이하 25%, 초과 30%. 배당성향 요건을 충족한 **상장법인 배당만 대상이라 비상장 가족법인 배당은 해당하지 않음**. 2026년 세법개정 논의에서 요건이 바뀔 수 있음(확인 필요)	조세특례제한법(고배당기업 배당소득 과세특례, 조문 번호 확인 필요)

항목	내용	근거 조문
임원 퇴직소득 한도	퇴직 전 3년 평균 연급여 × 10% × 근속연수 × 배수. 2012~2019년 근무분 3배, 2020년 이후 근무분 2배. 초과분은 근로소득	소득세법 제22조 제3항
임원퇴직금 손금 한도	정관(또는 정관이 위임한 퇴직급여 규정)에 정한 금액. 규정이 없으면 퇴직 전 1년 총급여 × 10% × 근속연수	법인세법 시행령 제44조
퇴직소득세 계산	근속연수공제, 환산급여공제(연분연승) 후 기본세율	소득세법 제48조, 제55조
가지급금 인정이자	가중평균차입이자율 원칙, 예외적으로 당좌대출이자율 연 4.6%	법인세법 시행령 제89조, 시행규칙 제43조
업무무관 가지급금	지급이자 손금불산입, 대손금 불인정	법인세법 제28조, 제19조의2
초과배당 증여	초과배당금액에 소득세 과세 후, 소득세 상당액을 뺀 금액에 증여세. 다음 해 5월 정산 신고	상증법 제41조의2, 시행령 제31조의2
증여재산공제	직계존속에게서 받는 성년 자녀 10년 5,000만 원(미성년 2,000만 원). 세율 10~50% 그대로	상증법 제53조, 제26조
4대보험(2026)	국민연금 9.5%(근로자 4.75%), 건강보험 7.19%, 장기요양 건강보험료의 13.14%	국민연금법, 국민건강보험법 시행령
소득세 기본세율	6~45% 8단계 유지. 2026년 7월 발표 세법개정안의 과표 조정은 국회 심의 중(확인 필요)	소득세법 제55조

5. 숫자로 보는 예시

아래는 **단순화한 예시**입니다. 소득공제, 세액공제, 지방소득세(소득세의 10%), 건강보험료 등을 단순하게 가정했고, 실제 세액은 개인별 상황에 따라 달라집니다. 계산은 파이썬으로 검산했습니다.

예시 1. 유보금 30억 원, 대표 60세

가정: 2016년 1월 설립, 2026년 12월 퇴직 예정(근속 11년, 2019년까지 4년과 2020년 이후 7년). 대표 연봉 1.5억 원 고정, 종합소득공제 1,000만 원. 법인 과세표준은 2억 원 초과 구간(법인세 20%와 지방세 2%를 합해 22% 절감 효과). 퇴직 후 다른 소득은 없다고 봅니다.

[표 4-4] 인출 경로별 개인 세부담(지방소득세 포함)

경로	인출액	개인 세금	실효세율	법인세 절감	비고
재직 중 배당	1억 원	약 3,021만 원	약 30.2%	없음	보수 외 소득 건강보험료 약 651만 원 별도
퇴직 후 배당	1억 원	약 1,540만 원	약 15.4%	없음	지역 건강보험료 약 813만 원 별도 (재산분 제외)

경로	인출액	개인 세금	실효세율	법인세 절감	비고
재직 중 상여	1억 원	소득세 약 4,011만 원 + 건강·장기요양 약 407만 원	약 44.2%	약 2,289만 원	회사도 건강보험료 약 407만 원 부담
퇴직금(한도 전액)	3.9억 원	약 6,321만 원	약 16.2%	약 8,580만 원	건강보험료 없음

퇴직금 한도는 1.5억 원 × 10% × (4년 × 3배 + 7년 × 2배) = 3.9억 원입니다. 퇴직소득세는 근속연수공제 1,750만 원, 환산급여 약 4.06억 원, 과세표준 약 2.17억 원으로 계산했습니다. 정관상 지급배수를 3배로 정해 4.125억 원을 주면 한도를 넘는 2,250만 원은 근로소득으로 과세됩니다.

[표 4-5] 같은 3.9억 원을 다른 경로로 받으면

방식	개인 세금	법인세 절감	가족 전체로 본 순효과
퇴직금 일시 수령	약 6,321만 원	약 8,580만 원	법인세 절감액이 개인 세금보다 약 2,259만 원 큼
퇴직 후 배당 1억 원씩 4년	약 6,006만 원	없음	개인 세금 약 6,006만 원, 건강보험료 별도
재직 중 배당으로 4년	약 1억 1,736만 원	없음	가장 불리

해석

퇴직금은 개인 세율이 퇴직 후 배당과 비슷하지만, 법인이 비용으로 처리해 법인세를 약 8,580만 원 줄이므로 가족 전체로는 가장 유리합니다. 다만 한도가 3.9억 원뿐이라 30억 원 중 극히 일부입니다. 나머지 26억 원을 퇴직 후 배당 1억 원씩으로 꺼내면 26년이 걸립니다. 그래서 현실적인 설계는 ① 재직 중 급여 수준 점검, ② 퇴직금 한도 확보(정관 정비는 수년 전부터), ③ 퇴직 후 배당을 연 1억 원 안팎으로 나누기, ④ 자녀 지분 확보와 자녀 몫 배당을 함께 묶는 것입니다. 퇴직금 지급은 순자산을 줄여 비상장주식 평가액을 낮추는 효과도 있습니다.

예시 2. 차등배당 1억 원을 받는 자녀

가정: 부 80%, 성년 자녀 20%. 배당총액 1억 원, 부 전액 포기, 자녀 1억 원 수령(초과배당금액 8,000만 원). 자녀 근로소득 총급여 6,000만 원, 소득공제 1,000만 원, 다른 금융소득 없음. 증여세는 신고세액공제 3% 반영.

[표 4-6] 자녀 세부담(정산 기준)

항목	증여재산공제 소진	공제 5,000만 원 남음
배당 1억 원 소득세(지방세 포함)	약 2,076만 원	약 2,076만 원
초과배당분 소득세 상당액(국세)	약 1,607만 원	약 1,607만 원
증여재산가액(8,000만 원 − 소득세 상당액)	약 6,393만 원	약 6,393만 원
증여세	약 620만 원	약 135만 원
자녀 총부담	약 2,696만 원(27.0%)	약 2,211만 원(22.1%)
자녀 순수령	약 7,304만 원	약 7,789만 원

비교로, 균등배당(부 8,000만 원, 자녀 2,000만 원)을 한 뒤 부가 8,000만 원을 현금으로 증여하면 가족 전체 세금은 부 배당소득세 약 2,322만 원, 자녀 배당세 약 308만 원, 증여세 약 776만 원(공제 소진 시)으로 합계 약 3,406만 원입니다. 차등배당(약 2,696만 원)보다 약 710만 원 많습니다. 부가 낸 소득세를 뺀 금액만 증여할 수 있다는 점까지 감안하면 차이는 더 커집니다. 처음 증여세 신고 때는 시행규칙 율(현행 서식 기준 5,760만 원 초과 8,800만 원 이하 구간: 806만 원 + 초과분 24%, 확인 필요)로 소득세 상당액을 약 1,344만 원으로 추정하고, 다음 해 5월에 정산합니다.

6. 상담 중 이런 신호가 보이면

- ☐ “법인에 현금이 많이 쌓였는데 꺼내기가 겁나요.”
- ☐ 재무제표상 이익잉여금이 10억 원 이상이고 수년간 배당이 없음
- ☐ 대표 생활비, 개인 부동산 대금을 회사에서 빌려 씀(가지급금, 대여금 계정)
- ☐ “퇴직금은 나중에 알아서 받으면 되죠” — 정관에 임원퇴직금 규정이 있는지 모름
- ☐ 자녀가 이미 주주이거나 자녀에게 지분을 넘길 계획이 있음
- ☐ 퇴직 또는 대표 교체가 5년 안에 예정됨
- ☐ 건강보험 지역가입자 전환, 피부양자 탈락을 걱정함

확인 질문(그대로 물어보셔도 됩니다):

1. “최근 결산 기준 이익잉여금과 법인 보유 현금·금융자산이 대략 얼마인가요?”
2. “대표님과 가족분들의 지분율은 어떻게 되나요? 자녀분이 주주로 계신가요?”
3. “올해 대표님 급여와 다른 소득(임대, 금융소득 등)은 대략 어느 정도인가요?”
4. “회사 장부에 대표님 가지급금이나 가수금이 있다는 말을 들으신 적이 있나요?”
5. “정관에 임원 보수와 퇴직금 지급 규정이 들어가 있는지 확인해 보셨나요?”
6. “퇴직이나 대표 교체 계획은 언제쯤으로 생각하고 계신가요?”
7. “최근 몇 년간 배당을 하셨나요? 하셨다면 지분율대로 하셨나요?”
8. “자녀분께 지난 10년간 증여하신 금액이 있나요?”
9. “회사 지분을 언젠가 자녀분께 넘기실 생각이 있으신가요?”

7. 리스크와 흔한 오해

- **“배당은 15.4%면 끝”이라는 오해:** 연 2,000만 원을 넘으면 종합과세되고, 다른 소득이 크면 실효세율이 30%를 넘습니다. 건강보험료도 따로 붙습니다.
- **“퇴직금은 많이 줄수록 이득”이라는 오해:** 소득세법 한도를 넘는 부분은 근로소득이 되고, 법인세법상 정관 규정을 넘는 부분은 손금이 부인되어 대표 상여로 처분될 수 있습니다. 퇴직 직전에 특정 임원만을 위해 규정을 고치거나 배수를 크게 올리면 부인된 사례가 있습니다.
- **현실적 퇴직 여부:** 대표에서 물러나도 등기임원으로 남아 실질적으로 경영하면 현실적 퇴직이 아니라고 보아 퇴직금을 가지급금으로 볼 수 있습니다. 임원 퇴직금 중간정산은 법정 사유가 있을 때만 인정됩니다.
- **과다 보수:** 지배주주와 그 특수관계인 임원에게 같은 직위의 다른 임원보다 과도하게 준 보수는 손금이 부인됩니다.
- **가지급금 방치:** 매년 인정이자와 지급이자 손금불산입이 쌓이고, 퇴직이나 폐업 때 미회수분이 대표 상여로 처분될 수 있습니다. 가수금도 원인 소명 자료가 없으면 매출누락 조사로 번질 수 있습니다.
- **차등배당의 함정:** 주주총회 절차와 대주주 포기 의사가 서류로 남지 않으면 상법상 무효 다툼이 생깁니다. 자녀가 받은 배당을 부모가 관리하면 실질 귀속이 부모라는 주장이 나올 수 있습니다. 미성년 자녀나 신설 법인에서 큰 금액을 반복하면 과세관청의

관심이 높아집니다.

- **자기주식 취득·이익소각:** 배우자에게 주식을 증여한 직후 회사가 사들여 소각하는 방식은 실질과세 원칙으로 부인된 사례가 있고, 2025년부터 증여받은 주식을 1년 안에 양도하면 이월과세가 적용되는 것으로 알려져 있습니다(시행일과 세부 요건 확인 필요).
- **가업상속공제와의 충돌:** 유보금을 현금·금융자산으로 쌓아 두면 사업무관자산으로 보아 가업상속공제에서 빠질 수 있습니다(06장 참고).

8. 더위즈로 연결하기

[표 4-7] 권장 Stage

상황	권장 Stage	예상 산출물
유보금·가지급금 현황만 우선 파악	Stage Ⅰ 초도 진단(2주, 200만 원)	인출 경로별 세부담 비교표, 가지급금 정리 우선순위
차등배당 또는 임원퇴직금 규정 적정성 확인	Stage Ⅱ 쟁점 의견서(2~3주, 300만 ~1,000만 원)	쟁점별 의견서, 정관·규정 수정안 초안
퇴직, 지분 이전, 배당 정책을 묶은 설계	Stage Ⅲ 종합 컨설팅(3~5개월, 2,000만 ~5,000만 원+성공보수)	5~10년 인출 로드맵, 정관 정비, 실행 일정
매년 결산 배당 결의와 급여 조정	Stage Ⅳ-b 상시자문(월 30~200만 원)	연도별 배당·급여 시뮬레이션, 개정세법 반영

보수는 모두 VAT 별도입니다. Stage Ⅰ 이후 6개월 안에 Stage Ⅲ로 이어지면 Stage Ⅰ 보수를 차감하고, Stage Ⅲ와 Ⅳ를 함께 계약하면 첫 12개월 20% 할인이 적용됩니다. 정관 변경 등기, 주주총회 의사록, 주주간계약서는 제휴 로펌이 맡습니다.

고객에게 받아 둘 자료:

- ☐ 최근 3개년 재무제표와 법인세 세무조정계산서
- ☐ 주주명부와 지분 변동 내역
- ☐ 정관, 임원 보수 규정, 임원 퇴직급여 규정, 최근 주주총회 의사록
- ☐ 대표 및 가족 임원의 최근 3년 급여 내역
- ☐ 가지급금·가수금 계정별 원장과 약정서
- ☐ 대표와 자녀의 최근 종합소득세 신고서, 10년 내 증여 내역
- ☐ 퇴직·승계 일정에 대한 고객의 희망 사항

9. 상담사가 할 수 있는 말 / 하면 안 되는 말

[표 4-8] 상담 화법

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“법인 돈을 꺼내는 경로마다 세금 구조가 달라서, 순서와 시기를 설계해 볼 가치가 있습니다.”	“배당으로 받으시면 15.4%만 내시면 됩니다.”
“퇴직금은 정관 규정과 세법 한도가 있어 미리 준비해야 하는 영역입니다.”	“정관만 고치면 퇴직금을 몇 배로 받으실 수 있습니다.”

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“차등배당은 소득세와 증여세가 함께 나오는 구조라 전문가 계산이 필요합니다.”	“차등배당하면 증여세 없이 자녀에게 넘길 수 있습니다.”
“가지급금은 방치할수록 비용이 쌓이니 회계법인 진단을 받아 보시면 좋겠습니다.”	“특허권을 회사에 팔아 가지급금을 지우면 됩니다.”
“구체적인 세액과 신고는 세무 전문가가 확인해 드립니다.”	“제가 계산해 보니 세금이 얼마 나옵니다. 이렇게 신고하시면 됩니다.”

한 장 요약

- 유보금이 쌓이면 꺼낼 때 세금이 몰리고, 비상장주식 평가액이 올라 상속·증여세도 커집니다.
- 급여·상여는 손금이 되지만 고소득 구간 세율과 건강보험료가 무겁고, 배당은 손금이 아니며 연 2,000만 원을 넘으면 종합과세됩니다.
- 퇴직금은 한도 안에서 실효세율이 낮고 법인도 비용처리하므로 가장 효율적인 경로입니다. 단 소득세법 한도(2020년 이후분 2배)와 정관 규정이 필요합니다.
- 가지급금은 인정이자(당좌대출이자율 4.6% 등), 지급이자 손금불산입, 상여처분 위험이 있어 조기 정리가 필요합니다.
- 차등배당은 2021년 이후 소득세와 증여세(소득세 상당액 차감)가 함께 과세됩니다. 부모 소득세를 건너뛰는 효과는 있지만 절차와 실질 관리가 핵심입니다.
- 2026년 고배당기업 배당 분리과세는 상장법인 대상이라 비상장 가족법인에는 적용되지 않습니다.
- 권장 연결: 현황 파악은 Stage Ⅰ, 차등배당·퇴직금 규정 검토는 Stage Ⅱ, 퇴직·승계를 묶은 설계는 Stage Ⅲ입니다.

※ 기준: 2026년 10월. 근거: 법인세법·소득세법·상속세 및 증여세법·조세특례제한법 및 각 시행령(국가법령정보센터), 2025년 세법개정 자료(KPMG 삼정, 법무법인 세종·김앤장 뉴스레터), 2025.12 국회 통과 법인세율·고배당기업 배당 분리과세 보도(SBS Biz, 헤럴드경제), 초과배당 과세 개정 해설(한경 머니 2021.2), 판례(대법원 80다1263 인용 자료), 2026년 4대보험 요율 안내 자료. 당좌대출이자율 4.6%, 초과배당 시행규칙 율, 고배당 분리과세 조문 번호, 주식 이월과세 시행일은 원문 재확인이 필요합니다. 예시 수치는 단순 가정에 따른 계산으로 실제 세액과 다를 수 있습니다.

05. 가족 간 부의 이전

증여는 “언제, 누구에게, 어떤 자산을, 어떤 경로로” 주느냐에 따라 세금이 크게 달라집니다. 가족법인을 거치는 방법도 있지만 만능은 아니며, 2026년 10월 현재 상속세 개편은 아직 확정되지 않았습니다.

1. 이 서비스는 무엇을 해결하나

고액자산가가 부의 이전을 고민할 때 상담 자리에서 자주 듣는 말은 다음과 같습니다.

- “자식들한테 미리 좀 넘겨 주고 싶은데, 증여세가 너무 무섭다.”
- “가족법인을 만들어서 법인에 넘기면 세금이 훨씬 싸다던데 맞나?”
- “아들한테 아파트를 싸게 팔면 증여가 아니지 않나?”
- “예전에 직원 이름으로 해 둔 회사 주식이 있는데 어떻게 정리하나?”
- “상속세가 곧 바뀐다던데, 기다렸다가 해야 하나 지금 해야 하나?”

더위즈의 부의 이전 자문은 이 질문들에 답합니다. 증여·양도·배당·법인 경유 등 여러 경로를 같은 기준으로 놓고 세부담을 비교합니다. 10년 합산과 상속 시 재합산까지 내다본 이전 일정을 짜고, 평가(시가·보충적 평가)와 자금출처 소명 자료까지 함께 설계합니다. 명의신탁 주식처럼 과거에 남은 문제를 정리하는 일도 포함됩니다.

한눈에 보기 | **한눈에 보기 — 부의 이전 경로**

직접 증여
가장 단순하고 투명합니다. 10년 단위 공제와 누진세율(10~50%)을 관리하는 것이 핵심입니다.

거래로 이전
저가·고가 양수도와 초과배당이 여기에 속합니다. 세법상 허용 범위(30%·3억, 5%·3억)를 벗어나면 증여세나 부당행위로 과세됩니다.

가족법인 경유
자녀가 주주인 법인에 자산을 넘기는 방식입니다. 법인세를 먼저 내고 주주별 이익이 1억 원 이상이면 증여세가 과세되며, 세부담 한도 규정이 있습니다.

2. 꼭 알아야 할 개념

[표 5-1] 부의 이전 핵심 용어

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
증여재산공제	증여세를 매기기 전에 빼 주는 금액입니다. 10년 동안 받은 금액을 합쳐서 적용합니다.	배우자 6억, 성년 자녀 5천만, 미성년 자녀 2천만 원. 받는 사람 기준이며, 직계존속(부모·조부모)은 한 그룹으로 묶어 봅니다.
혼인·출산 증여공제	혼인신고일 전후 2년, 또는 출생일(입양일)부터 2년 안에 부모·조부모에게 받은 재산에서 최대 1억 원을 추가로 빼 줍니다.	혼인공제와 출산공제를 합쳐 평생 1억 원이 한도입니다. 기본공제 5천만 원과 별도로 적용됩니다.
10년 합산	같은 사람에게서 10년 안에 받은 증여(증여자가 부모면 그 배우자 포함)를 합쳐 세율을 적용합니다.	나눠서 주더라도 10년 안이면 누진세율 효과가 사라집니다.

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
사전증여 상속 합산	사망 전 10년(상속인) 또는 5년(손자녀 등 상속인 외의 사람) 안에 한 증여는 상속재산에 다시 더합니다.	이미 낸 증여세는 공제됩니다. 다만 상속세율로 다시 계산되므로 "일찍, 길게" 이전하는 것이 원칙입니다.
세대생략 할증	조부모가 손자녀에게 바로 증여하면 세액의 30%를 더 냅니다. 미성년 손자녀가 20억 원을 넘게 받으면 40%입니다.	할증을 감안해도 한 번의 이전 단계를 건너뛰는 효과가 클 수 있어 비교가 필요합니다.
특정법인 증여의제	지배주주 일가 지분이 30% 이상인 법인에 특수관계인이 재산을 주면, 법인이 얻은 이익을 주주가 증여받은 것으로 봅니다.	주주별 이익이 1억 원 미만이면 과세되지 않습니다. 법인세는 차감되고 세부담 한도가 있습니다.
저가·고가 양수도	특수관계인 사이에 시가보다 싸게 또는 비싸게 거래하는 것입니다.	차이가 시가의 30% 또는 3억 원 이상이면 증여세가 과세됩니다. 양도소득세 쪽은 5% 또는 3억 원 기준이 따로 있습니다.
초과배당	대주주(부모)가 배당을 포기하고 다른 주주(자녀)가 지분보다 많이 받는 것입니다.	소득세와 함께 증여세가 과세될 수 있습니다 (04장 참고).
명의신탁 증여의제	주식을 남의 이름으로 해 두면 그 명의를 빌려 준 것 자체를 증여로 봅니다.	2019년 이후 증여분부터는 실제소유자가 납세의무자입니다. 과거 차명주식은 하루라도 빨리 정리를 검토해야 합니다.
시가·보충적 평가	증여재산은 시가(매매·감정·수용가액 등)로 평가하고, 시가가 없으면 기준시가 등 법정 산식으로 평가합니다.	꼬마빌딩 같은 비주거용 부동산은 국세청이 직접 감정평가해 과세할 수 있습니다. 비상장주식은 법정 산식으로 평가합니다.

3. 언제 유리하고 언제 불리한가

한눈에 보기 | **자산·가족 상황별로 보는 사전 이전 효과**

유리한 경우

- 자녀·손자녀가 여러 명이라 공제와 낮은 세율 구간을 사람 수만큼 쓸 수 있는 경우
- 순자산이 대략 30억 원 이상이라 상속세 40~50% 구간이 예상되는 경우
- 앞으로 오를 가능성이 큰 성장 자산(재개발 부동산, 성장기 비상장주식 등)을 보유한 경우. 증여 후 오른 가치는 자녀 몫이 됩니다.
- 증여자가 아직 젊고 건강해 10년 합산 주기를 두 번 이상 돌릴 수 있는 경우
- 자녀의 혼인·출산이 2년 안에 예정된 경우(1억 원 추가 공제)
- 가족법인이 이미 있고 주주 수가 많아 주주별 이익을 1억 원 미만으로 관리할 수 있는 경우

VS

불리하거나 신중해야 하는 경우

- 총자산이 10억 원 안팎이라 상속공제(일괄 5억, 배우자 최소 5억)만으로도 상속세가 거의 없는 경우
- 고령이거나 건강이 좋지 않아 10년(상속인) 안에 상속이 개시될 가능성이 높은 경우
- 증여자의 노후 생활비와 유동성이 부족해지는 경우
- 값이 떨어질 가능성이 큰 자산이거나, 증여 뒤 곧 팔 예정인 자산(취득가액 이월과세 등 쟁점)
- 가족법인에 현금을 넣은 뒤 개인이 다시 꺼내 써야 하는 경우. 배당 등으로 이중과세됩니다.
- 자녀에게 증여세를 낼 현금이 없어 부모가 대신 내 주는 경우. 대납액도 다시 증여가 됩니다.

손익분기 감각(어림값, 개별 검토 필요)

- **30억 원 감각:** 상속공제를 일괄 5억 원과 배우자 5억 원으로 단순하게 잡으면, 순자산 30억 원일 때 과세표준은 약 20억 원(40% 구간)입니다. 순자산이 40억 원을 넘으면 최고세율 50% 구간(과세표준 30억 원 초과)에 들어가기 시작합니다. 이 구간부터는 사전 증여를 체계적으로 설계하면 효과가 큽니다.
- **자녀 1인당 5억 원 감각:** 성년 자녀 1인에게 10년간 5억 원을 증여하면 증여세는 약 8천만 원(신고세액공제 전)으로, 실효세율은 약 16%입니다. 상속세 40~50% 구간과 비교하면 차이가 큽니다.
- **가족법인 감각:** 주주별 증여의제이익이 1억 원 미만이면 증여세가 없습니다. 반면 큰 금액을 한 번에 법인으로 넘기면, 세부담 한도 규정 때문에 직접 증여보다 대체로 유리하지 않습니다(5장 예시 참고).

4. 2026년 핵심 세법·제도

[표 5-2] 증여세 세율(과세표준 기준, 상속세율과 동일)

과세표준	세율	누진공제
1억 원 이하	10%	-
1억 원 초과 ~ 5억 원 이하	20%	1,000만 원
5억 원 초과 ~ 10억 원 이하	30%	6,000만 원
10억 원 초과 ~ 30억 원 이하	40%	1억 6,000만 원
30억 원 초과	50%	4억 6,000만 원

[표 5-3] 2026년 부의 이전 관련 주요 제도

항목	내용	근거 조문
증여재산공제	10년 합산 기준으로 배우자 6억, 직계존속에게서 받는 경우 성년 5천만·미성년 2천만, 직계비속에게서 받는 경우 5천만, 기타 친족 1천만 원	상증법 제53조
혼인·출산 증여공제	직계존속에게서 받는 증여에 대해 통합 1억 원까지 공제(2024.1.1 이후 증여분)	상증법 제53조의2
10년 합산과세	같은 증여자(직계존속이면 그 배우자 포함)에게서 받은 10년 내 증여가액이 1천만 원 이상이면 합산	상증법 제47조 제2항
신고세액공제	신고기한(증여일이 속한 달의 말일부터 3개월) 안에 신고하면 산출세액의 3% 공제	상증법 제68조, 제69조
세대생략 할증	30% 할증. 수증자가 미성년자이고 증여재산가액이 20억 원을 넘으면 40%	상증법 제57조
사전증여 상속 합산	상속인은 사망 전 10년, 상속인 외의 사람은 5년 안의 증여를 합산	상증법 제13조
저가·고가 양수(증여세)	특수관계인 사이 거래에서 시가와 대가의 차이가 시가의 30% 또는 3억 원 이상이면, 그 차이에서 기준금액(30%와 3억 원 중 적은 금액)을 뺀 금액에 과세	상증법 제35조

항목	내용	근거 조문
부당행위계산부인(양도세·법인세)	특수관계인에게 시가보다 낮게 팔고 그 차이가 시가의 5% 이상이거나 3억 원 이상이면, 양도가액을 시가로 다시 계산	소득세법 제101조, 시행령 제167조 / 법인세법 제52조
특정법인 증여의제	지배주주와 그 친족의 지분이 30% 이상인 법인에 특수관계인이 재산을 증여하는 등의 거래를 하면, (법인 이익 − 법인세 상당액) × 지분율을 주주의 증여로 봄. 주주별 1억 원 이상일 때만 과세. 세부담은 "직접 증여받았을 때의 증여세 − 법인세 상당액 × 지분율"을 넘을 수 없음	상증법 제45조의5, 시행령 제34조의5
특정법인 과세대상 확대	불균등 증자·감자, 현물출자, 초과배당, 합병 등 자본거래를 과세대상에 추가(2025.3.14 이후 거래분). 1억 원 기준은 거래 유형별로 1년 안의 거래를 합산해 판단(서면-2025-자본거래-3489, 2026.6.1)	상증법 제45조의5 제1항 제3호의2
초과배당 증여	초과배당 금액에서 소득세 상당액을 뺀 금액에 증여세 과세	상증법 제41조의2
재산취득자금 증여추정	직업·나이·소득에 비해 취득자금 출처를 입증하지 못하면 증여로 추정. 입증하지 못한 금액이 취득가액의 20%와 2억 원 중 적은 금액보다 적으면 추정하지 않음	상증법 제45조, 시행령 제34조
명의신탁 증여의제	주식 등 명의신탁을 증여로 봄. 2019년 이후 실제소유자가 납세의무자	상증법 제45조의2, 제4조의2
재산 평가	시가 원칙(증여일 전 6개월~후 3개월의 매매·감정·수용·경매가액). 시가가 없으면 보충적 평가(기준시가, 비상장주식 산식)	상증법 제60조~제63조
법인세율	2026.1.1 이후 시작하는 사업연도부터 1%p 인상: 2억 원 이하 10%, 200억 원 이하 20%, 3,000억 원 이하 22%, 초과 25%(2025.12.2 국회 통과). 지방소득세 별도	법인세법 제55조
상속세 유산취득세 전환	정부안(2025.5 국무회의 의결)은 자녀공제 1인당 5억 원 등을 담고 2028년 시행이 목표였음. 2025.11 국회 기재위 조세소위에서 보류된 뒤 **2026년 10월 현재 미확정(국회 심의 중)**	정부 제출 상증법 개정안
2026년 세제개편안(상속 분야)	가업상속공제 요건·한도 개편 등(2026.8.3 발표, 9.1 국무회의 확정, 국회 제출). 일반 인적공제와 최고세율 변경은 포함되지 않은 것으로 보도됨. **국회 심의 중**	정부 개정안

주의 — 개편안은 아직 확정되지 않았습니다

"자녀공제 5억 원", "유산취득세 전환", "최고세율 인하" 같은 이야기는 2026년 10월 현재 **국회를 통과하지 않은 안**입니다. 지금의 증여·상속은 현행 유산세 방식(일괄공제 5억 원, 최고세율 50%)으로 계산해야 합니다. "개편을 기다렸다가 하라"거나 "곧 바뀌니 서두르라"고 단정해서는 안 됩니다. 개편안 내용 중 배우자공제 축소처럼 일부 가족에게는 불리한 항목도 있습니다.

재산 평가 요약

- **부동산:** 아파트는 유사매매사례가액이 시가로 쓰이는 경우가 많습니다. 단독주택·토지·상가·꼬마빌딩은 기준시가로 신고해도 국세청이 감정평가로 시가를 다시 정할 수 있습니다(비주거용 부동산 감정평가 사업). 증여 전에 감정평가를 받아 두는 편이 안전한 경우가 많습니다.
- **상장주식:** 평가기준일 전후 각 2개월, 모두 4개월간 종가의 평균으로 평가합니다.
- **비상장주식:** 시가가 없으면 1주당 순손익가치와 순자산가치를 3:2로 가중평균합니다. 부동산 비율이 50% 이상인 법인은 2:3으로, 80% 이상인 법인은 순자산가치로만 평가합니다. 하한은 순자산가치의 80%입니다. 최대주주 주식은 20% 할증되며, 중소기업 등은 할증에서 제외됩니다. 이익이 일시적으로 낮은 해, 결손 이후 등 "평가액이 낮은 시점"을 잡는 것이 핵심입니다(06장과 연계).

가족법인을 활용한 다섯 가지 방식

1. **자녀 주주 가족법인에 현금·부동산 증여:** 법인은 자산수증이익에 법인세를 냅니다. 지배주주 일가 지분이 30% 이상이면 특정법인 증여의제가 적용됩니다. 주주별 이익이 1억 원 이상이면 증여세가 과세되지만 한도 규정 때문에 "법인세 + 증여세"는 대체로 직접 증여의 세부담 수준에 맞춰집니다. 주주별 1억 원 미만으로 나누는 설계는 가능하지만, 1년 안의 같은 유형 거래는 합산되고 쪼개기는 실질과세 원칙의 적용 대상이 될 수 있습니다.
2. **저가·고가 양수도:** 부모 자산을 자녀(또는 가족법인)에게 시가보다 싸게 넘기는 방식입니다. 증여세는 30% 또는 3억 원까지 여유가 있지만, 양도하는 부모 쪽은 5% 또는 3억 원 기준으로 부당행위계산부인이 적용됩니다. 실무에서는 대략 "시가 대비 5% 이내, 차액 3억 원 미만" 정도로 두 기준을 함께 맞춥니다. 법인이 거래 당사자라면 법인세법 부당행위와 특정법인 증여의제도 함께 검토해야 합니다.
3. **초과배당:** 부모가 대주주인 법인에서 부모는 배당을 포기하고 자녀가 많이 받는 방식입니다. 소득세와 증여세가 함께 과세되며, 2025년부터 특정법인 과세대상 거래에도 포함되었습니다. 04장의 차등배당 요건(정관·주주총회)을 함께 확인해야 합니다.
4. **자금출처 조사 대비:** 자녀나 가족법인이 부동산이나 주식을 취득하면 국세청은 자금출처를 봅니다. 증여 신고서, 차입 약정서와 이자 지급 내역, 급여·배당 내역을 미리 갖춰 두어야 합니다. 부모에게 빌린 돈은 적정이자(현재 4.6%, 확인 필요)를 지키지 않으면 이자 상당액이 증여로 볼 수 있습니다(연 이익 1천만 원 미만은 제외).
5. **명의신탁(차명)주식 정리:** 과거 발기인 수 요건 때문에 친인척이나 직원 명의로 둔 주식은 명의신탁 증여의제(상증법 제45조의2) 대상입니다. 정리하는 방법은 ① 실명전환(명의신탁 해지·환원), ② 국세청 "명의신탁주식 실제소유자 확인" 간소화 제도 등입니다. 간소화 제도는 사무처리규정에 근거하며, **2001년 7월 23일 이전에 설립된 중소기업**이 설립 당시 명의신탁한 주식을 실제소유자에게 환원하는 경우가 대상입니다(1999년이 아니라 2001.7.23 기준). 실명전환 주식가액 합계 한도 등 세부 요건과 현행 유지 여부는 확인이 필요합니다. 확인을 받더라도 명의신탁 기간의 배당소득, 증여세나 양도세, 과점주주 간주취득세 문제는 따로 남을 수 있습니다. 설립 뒤 유상증자로 받은 신주는 새로운 명의신탁으로 볼 수 있다는 판례도 있습니다.

5. 숫자로 보는 예시

가상 고객 — 단순화한 예시

60대 A씨는 성년 자녀 2명에게 현금 10억 원을 이전하려고 합니다. 자녀들은 10년 안에 증여받은 적이 없습니다. (a) 자녀에게 5억 원씩 직접 증여하는 방법과 (b) 자녀 2명이 50%씩 보유한 가족법인(다른 소득 없음)에 10억 원을 증여하는 방법을 비교합니다. 2026년 법인세율과 신고세액공제 3%를 적용했고, 특정법인 증여의제에도 증여재산공제를 적용한다고 가정했습니다. 법인세 상당액에는 지방소득세를 포함하지 않았습니다. 이월결손금, 취득세, 이후 배당 시 과세 등은 반영하지 않았습니다. 파이썬으로 검산했습니다.

[표 5-4] 현금 10억 원 이전 — 직접 증여 vs 가족법인 증여

구분	(a) 직접 증여(1인당 5억)	(b) 가족법인에 10억 증여
법인세(10억 × 2026 세율)	-	1억 8,000만 원(2억 × 10% + 8억 × 20%)
지방소득세	-	1,800만 원
1인당 증여(의제)이익	5억 원	(10억 − 1.8억) × 50% = 4억 1,000만 원 (1억 이상이라 과세대상)
1인당 산출세액(공제 5천만 원 후)	4.5억 → 8,000만 원	3.6억 → 6,200만 원
한도: 직접 증여세 − 법인세 상당액 × 50%	-	8,000만 − 9,000만 → 0원
1인당 증여세(신고세액공제 후)	7,760만 원	0원
가족 전체 세부담	**1억 5,520만 원**	**1억 9,800만 원(법인세+지방세)**
이전 후 남는 자산	자녀 개인 8억 4,480만 원	법인 8억 200만 원(개인이 쓰려면 배당 등으로 추가 과세)

같은 방식으로 30억 원(1인당 15억 원)을 계산해 보면, 직접 증여의 세부담은 약 8억 1,480만 원입니다. 가족법인 경유는 법인세 5억 8,000만 원, 지방소득세 5,800만 원, 증여세 1인당 1억 2,610만 원(한도 1억 3,000만 원 적용 후 3% 공제)으로 합계 약 8억 9,020만 원입니다. 금액이 커져도 한도 규정 때문에 법인 경유의 "세금 할인"은 사실상 사라집니다.

[표 5-5] 참고 — 주주별 1억 원 미만으로 나누는 설계(어림값)

구분	내용
방식	같은 가족법인에 1년 넘는 간격을 두고 2억 원씩 5회 증여(총 10억 원)
회당 법인세(+지방세)	2억 × 10% = 2,000만 원(+200만 원). 법인에 다른 소득이 없다고 가정
회당 주주별 이익	(2억 − 0.2억) × 50% = 9,000만 원 → 1억 원 미만이라 증여세 없음
5회 합계 세부담	1억 1,000만 원(직접 증여 1억 5,520만 원보다 약 4,500만 원 적음)
함정	5년 이상 걸림. 법인에 다른 이익이 있으면 20% 구간 적용. 개인 인출 시 배당과세. 쪼개기로 보면 실질과세 위험. 증여자가 10년(상속인) 안에 사망하면 상속 합산 쟁점 검토 필요

예시에서 읽어야 할 점

- "법인에 주면 무조건 싸다"는 말은 틀렸습니다. 큰 금액을 한 번에 넘기면 직접 증여보다 비싸거나 비슷합니다.
- 가족법인의 진짜 장점은 ① 주주별 1억 원 미만으로 관리하는 장기 분할, ② 법인 안에서 늘어나는 성장 이익이 자녀 지분 가치로 쌓이는 것, ③ 법인 자금으로 투자·운용하는 구조에 있습니다. 대신 인출 과세와 관리 비용이 따릅니다.
- 실제 판단은 법인의 다른 소득, 주주 구성, 증여자의 연령과 건강, 인출 계획에 따라 완전히 달라지므로 개별 검토가 필요합니다.

6. 상담 중 이런 신호가 보이면

☐ "자녀에게 집(또는 전세 보증금, 사업 자금)을 마련해 주려고 한다"

☐ “가족법인을 만들었거나 만들 계획이다”, “법인에 돈을 넣으면 싸다고 들었다”
☐ “자녀에게 부동산을 싸게 넘기거나 빌려 주려 한다”
☐ 순자산 30억 원 이상, 자녀 2명 이상, 재개발·비상장주식 등 성장 자산을 보유
☐ “예전에 다른 사람 이름으로 해 둔 주식이 있다”, 법인 설립 연도가 2001년 이전
☐ 자녀 결혼이나 손주 출산이 가까이 예정됨
☐ 증여세를 부모가 대신 내 주겠다는 이야기
☐ “상속세 개편이 곧 된다던데”라며 결정을 미루는 모습

그대로 물어볼 수 있는 확인 질문

1. “최근 10년 안에 자녀분들께 따로 증여하시고 신고하신 적이 있으세요?”
2. “자녀분들이 몇 분이고, 성년·미성년 여부와 결혼·출산 계획이 어떻게 되세요?”
3. “넘겨주시려는 자산이 현금인가요, 부동산인가요, 회사 주식인가요?”
4. “가족이 주주로 있는 법인이 있으세요? 지분은 어떻게 나뉘어 있나요?”
5. “자녀분께 시세보다 낮게 파시거나 돈을 빌려주신 적이 있으세요?”
6. “보유하신 회사 주식 가운데 다른 분 이름으로 되어 있는 것이 있으세요? 회사는 언제 설립됐나요?”
7. “증여 후에도 생활비나 노후 자금은 충분히 남으시나요?”
8. “넘겨주신 자산을 자녀분이 곧 파실 계획이 있으세요?”
9. “상속세 개편 소식 때문에 결정을 미루고 계신 부분이 있으세요?”

7. 리스크와 흔한 오해

흔한 오해

- **“법인에 증여하면 법인세만 낸다”** → 특정법인 증여의제로 주주에게 증여세가 과세될 수 있고, 한도 규정상 결과는 직접 증여와 비슷해집니다.
- **“1억 원 미만으로 쪼개면 끝”** → 1년 안의 같은 유형 거래는 합산되고, 인위적인 분할은 실질과세로 부인될 수 있습니다.
- **“시가의 30%까지는 싸게 팔아도 된다”** → 증여세 기준일 뿐입니다. 파는 부모는 5% 또는 3억 원 기준으로 양도세가 다시 계산됩니다.
- **“자녀 계좌로 조금씩 옮기면 모른다”** → 금융거래와 자금출처 분석으로 확인되며, 신고하지 않으면 가산세(무신고 20% 등)와 납부지연가산세가 붙습니다.
- **“차명주식은 오래돼서 괜찮다”** → 명의신탁 증여의제는 부과제척기간 특례 등 쟁점이 있고, 상속 때 드러나면 상속재산 누락과 증여의제가 함께 문제 될 수 있습니다.
- **“개편되면 자녀공제가 5억이니 기다리자”** → 2026년 10월 현재 미확정입니다. 기다리는 동안 자산 가치가 오르면 오히려 손해일 수 있습니다.

- **평가 리스크:** 꼬마빌딩·토지를 기준시가로 증여 신고했다가 국세청 감정평가로 증액 경정될 수 있습니다.
- **사후 리스크:** 배우자나 직계존비속에게 증여받은 부동산을 일정 기간(현행 10년) 안에 팔면 취득가액 이월과세가 적용될 수 있습니다. 증여 뒤 상속이 개시되면 상속세 합산이 이루어집니다.
- **가족법인 리스크:** 법인 자금을 가족이 사적으로 쓰면 가지급금 인정이자·상여 처분 문제가 생깁니다. 부동산 법인이라면 과점주주 간주취득세(02장)도 따져야 합니다.
- **부당행위계산부인:** 특수관계인과 법인 사이의 저가·고가 거래, 무상 대여는 법인세와 소득세 양쪽에서 시가로 다시 계산될 수 있습니다.

8. 더위즈로 연결하기

- **권장 Stage:** 단순 증여(공제·세율 확인 수준)는 Stage Ⅰ 초도 진단으로 충분합니다. 가족법인 경유, 저가양수도, 명의신탁 정리처럼 쟁점이 있으면 Stage Ⅱ 쟁점 의견서를 권합니다. 순자산 30억 원 이상의 다년간 이전 계획(증여·법인·상속을 함께 설계)은 Stage III 종합 컨설팅을 권하고, 실행 후 신고·자금출처 관리는 Stage IV로 연결합니다. 명의 정리 과정의 주식양도계약서나 등기 등 법무 업무는 제휴 로펌이 맡습니다.
- **받아 둘 자료:** 가족관계증명서, 최근 10년 증여세 신고서, 보유 자산 목록(부동산 등기부, 증권 잔고, 비상장주식 주주명부), 가족법인 정관·주주명부·최근 3개년 재무제표, 차입 약정서, 명의신탁 관련 자료(설립 당시 주주명부, 주금 납입 근거, 배당 수령 내역), 부모의 노후 현금흐름 계획.
- **예상 산출물:** 경로별 세부담 비교표(직접 증여, 법인 경유, 양수도), 10년 단위 이전 로드맵, 평가 의견(감정평가 필요 여부, 비상장주식 평가), 자금출처 소명 체크리스트, 명의신탁 정리 방안과 예상 세액, 상속세 개편 시나리오별 영향 분석.

9. 상담사가 할 수 있는 말 / 하면 안 되는 말

[표 5-6] 상담 화법

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“증여는 10년 단위로 합산되기 때문에 일찍 시작할수록 계획을 세우기 좋다는 것이 일반적인 원칙입니다.”	“지금 5억씩 주시면 세금 8천만 원이면 끝납니다.” (세액 단정)
“가족법인을 거치는 방법은 상황에 따라 유리하기도 하고 불리하기도 해서, 전문가 비교가 필요합니다.”	“법인에 넘기면 증여세가 안 나옵니다.” (절세 보장)
“시가보다 싸게 파실 때는 증여세와 양도세 기준이 서로 달라 확인이 필요합니다.”	“30%까지는 싸게 팔아도 문제없습니다.”
“상속세 개편안은 아직 국회를 통과하지 않은 상태로 알고 있습니다.”	“내년부터 자녀공제 5억이니 기다리세요.”
“차명주식 정리 방법이 있으니 회계법인에서 진단을 받아 보시면 좋겠습니다.”	“제가 서류 만들어서 세무서에 신청해 드릴게요.” (세무대리 행위)
“자녀분 자금출처 자료는 미리 챙겨 두시는 게 좋습니다.”	“현금으로 조금씩 주시면 국세청이 모릅니다.” (탈세 조장)

한 장 요약

- 증여세율은 10~50%의 5단계입니다. 공제는 배우자 6억, 성년 5천만, 미성년 2천만, 혼인·출산 1억 원(통합)이며 10년 단위로 합산합니다. 기한 내 신고하면 3% 공제, 세대생략 시 30%(미성년 20억 원 초과 40%)가 할증됩니다.
- 상속 전 10년(상속인)·5년(그 외) 안의 증여는 상속재산에 다시 합산되므로 “일찍, 나눠서, 성장 자산부터” 주는 것이 원칙입니다.
- 가족법인 증여는 법인세를 낸 뒤 주주별 이익이 1억 원 이상이면 증여세가 과세됩니다(지배주주 지분 30% 이상 법인). 한도 규정 때문에 큰 금액을 한 번에 넘기면 직접 증여보다 유리하지 않습니다. 예시(10억 원)에서는 직접 증여 1억 5,520만 원, 법인 경유 1억 9,800만 원이었습니다.
- 저가양수도는 증여세 기준(30% 또는 3억)과 양도세·법인세 기준(5% 또는 3억)을 함께 맞춰야 합니다.
- 차명주식은 명의신탁 증여의제 대상입니다. 2001.7.23 이전 설립 중소기업은 실제소유자 확인 간소화 제도를 검토할 수 있습니다.
- 유산취득세 전환과 자녀공제 5억 원은 2026년 10월 현재 국회 심의 중인 미확정 안입니다. 현행법 기준으로 판단해야 합니다.
- 권장 연결: 쟁점이 있으면 Stage Ⅱ, 순자산 30억 원 이상의 다년간 이전 계획은 Stage Ⅲ입니다.

※ 기준: 2026년 10월. 근거: 상속세 및 증여세법(제13조, 제35조, 제41조의2, 제45조, 제45조의2, 제45조의5, 제47조, 제53조, 제53조의2, 제56조, 제57조, 제60~63조, 제69조) 및 시행령 제34조의5, 소득세법 제101조, 법인세법 제52조·제55조(2025.12.2 국회 통과 법인세율 1%p 인상), 국세청 예규 서면-2025-자본거래-3489(2026.6.1, 법무법인 태평양 뉴스레터 소개), 상속세 및 증여세 사무처리규정(명의신탁주식 실제소유자 확인), 국회 기재위 조세소위 유산취득세 보류 보도(일간NTN·조세금융신문, 2025.11), 2026년 세제개편안 관련 보도(법률신문·택스넷, 2026.8~9), 세림세무법인·택스넷 특정법인 증여의제 해설. 가족 간 금전대여 적정이자율, 실제소유자 확인 제도의 세부 한도 요건, 특정법인 증여의제의 증여재산공제 적용 방식은 확인이 필요합니다. 법령 원문(국가법령정보센터)과 대조한 뒤 개별 검토가 필요합니다.

06. 상속과 가업승계

회사를 자녀에게 넘기려는 오너에게 상속세는 '언젠가'가 아니라 '10년짜리 계획'의 문제입니다. 가업상속공제·가업승계 증여특례·비상장주식 평가를 미리 설계하면 같은 회사를 넘기면서도 세부담이 크게 달라질 수 있습니다.

1. 이 서비스는 무엇을 해결하나

상담 현장에서 이런 말을 듣게 됩니다.

- "공장 하나 30년 키웠는데, 내가 죽으면 애들이 상속세 내느라 회사를 팔아야 한다더라."
- "아들이 회사에 들어와 일한 지 5년 됐는데, 지분은 아직 내가 다 갖고 있어요. 언제 넘겨야 하죠?"
- "회사 주식 가치가 얼마인지 모르겠어요. 장부가는 얼마 안 되는데 세금은 엄청 나온다던데요."
- "올해 실적이 안 좋았는데, 오히려 지금 넘기는 게 낫다는 얘기가 있던데 사실인가요?"
- "정부가 상속세를 바꾼다는데, 기다렸다 하는 게 나은가요?"

이 고객들의 공통점은 **재산 대부분이 '비상장 회사 주식'에 묶여 있고 현금은 부족**하다는 것입니다. 상속세는 최고 50%이고 원칙적으로 현금으로 내야 하므로, 준비가 없으면 상속인이 회사 지분을 팔거나 회사에서 무리하게 돈을 빼야 하는 상황이 생깁니다.

더위즈의 상속·가업승계 자문은 다음을 해결합니다.

- **현재 상태 진단**: 지금 상속이 일어나면 세금이 얼마인지, 비상장주식은 세법상 얼마로 평가되는지 계산.
- **제도 적용 가능성 판정**: 가업상속공제, 가업승계 증여세 과세특례, 창업자금 증여특례 요건을 충족하는지, 무엇이 부족한지 점검.
- **타이밍 설계**: 주가(세법상 평가액)가 낮아지는 시점, 개정 세법 시행 전후 등 증여 시점 판단.
- **사후관리 설계**: 공제·특례를 받은 뒤 5년(개편안상 10년) 동안 지켜야 할 고용·자산·지분 요건을 관리 가능한 계획으로 정리.
- **법무 연계**: 주주간계약, 정관 정비, 유언·유류분 대비는 제휴 로펌과 연결.

2. 꼭 알아야 할 개념

[표 6-1] 상속·가업승계 핵심 용어

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
상속세 세율	과세표준 1억 이하 10%, 5억 이하 20%, 10억 이하 30%, 30억 이하 40%, 30억 초과 50%	증여세도 같은 세율표. 30억 넘는 부분은 절반이 세금
일괄공제	기초공제+인적공제 대신 받는 5억 원	배우자공제와 별도. 대부분 일괄공제 선택
배우자공제	배우자가 실제 받은 몫만큼 공제(최소 5억~최대 30억, 법정상속분 한도)	배우자가 있으면 기본적으로 최소 10억(일괄 5억+배우자 5억)까지 공제
금융재산공제	순금융재산의 20%(최대 2억) 공제. 2천만 원 이하 전액, 2천만~1억 원은 2천만 원	예금·주식·보험 등. 비상장주식도 금융재산에 포함되나 최대주주 보유분은 제외
동거주택 상속공제	10년 이상 함께 산 1세대 1주택을 자녀가 상속하면 주택가액(채무 차감)의 100%, 최대 6억	요건이 까다로워 사전 확인 필수

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
신고세액공제	기한 내 신고하면 산출세액의 3% 공제	기한: 상속개시일이 속한 달 말일부터 6개월 (국외 주소 9개월)
연부연납	세금을 나눠 내는 제도(담보 필요)	일반 상속세 최대 10년, 가업상속은 최대 20년 (또는 10년 거치 후 10년)
가업상속공제	10년 이상 경영한 중소·중견기업을 상속할 때 가업재산을 최대 600억까지 공제	공제 크기가 크지만 사후관리(5년) 위반 시 추징
가업승계 증여세 과세특례	생전에 가업 주식을 자녀에게 주면 10억 공제 후 10%(120억 초과분 20%)	최대 600억 한도. 나중에 상속재산에 합산된다는 점 설명 필요
창업자금 증여특례	자녀 창업자금을 5억 공제 후 10%로 증여	한도 50억(일정 고용 시 100억), 사용 기한 엄격
비상장주식 보충적 평가	시가가 없을 때 (순손익가치×3+순자산가치×2)÷5로 평가	이익이 많은 회사일수록 장부가보다 훨씬 높게 평가
최대주주 할증	최대주주 지분은 평가액에 20% 가산	중소기업·일정 중견기업 등은 제외
사후관리	공제·특례 후 일정 기간 가업·지분·고용을 유지해야 하는 의무	위반하면 감면세액+이자 상당액 추징

3. 언제 유리하고 언제 불리한가

한눈에 보기 | **자산·가족 상황으로 본 판단**

유리한 경우

- 제조업 등 공제 대상 업종 회사를 10년 이상(가능하면 20~30년 이상) 직접 경영
- 비상장주식 세법상 가치가 수십억~수백억 원
- 회사에서 실제로 일하는 자녀가 있고 승계 의사가 분명
- 부모 60세 이상, 자녀 18세 이상으로 증여특례 연령 요건 충족
- 앞으로 회사 가치가 오를 것으로 예상(성장 전 증여 효과)
- 당분간 고용·사업 형태를 크게 바꿀 계획이 없음

VS

불리한 경우

- 업력이 짧거나(10년 미만) 대표이사 재직 기간이 부족
- 회사 자산의 상당 부분이 임대용 부동산·금융자산 등 사업무관자산
- 자녀가 승계 의사가 없거나, 수년 내 매각(M&A) 가능성이 큼
- 업종 전환·대규모 인력 감축·공장 매각 계획이 있음
- 연매출이 중견기업 기준(직전 3년 평균 5천억 원)에 근접
- 형제 간 지분 분쟁 소지(유류분 문제)

대략적인 손익분기 감각(개별 검토 필요)

- **비상장주식 평가액 30억 원 이상**이면 일반 증여 시 최고세율(50%) 구간에 들어가므로, 가업승계 과세특례(10%) 검토 가치가 커집니다. 10억 이하는 특례 공제(10억) 범위 안이라 차이가 크지만, 금액 자체가 작아 다른 방법과 비교가 필요합니다.
- **상속재산 총액이 배우자 있는 경우 10억, 없는 경우 5억을 넘으면** 상속세가 생기기 시작합니다(금융재산공제 등은 별도). 회사 주식이 포함된 오너라면 대부분 해당합니다.
- **증여특례 후 10년 이상 생존 여부와 무관하게** 특례 주식은 상속재산에 합산됩니다. 따라서 "회사 가치가 앞으로 오를 것"이라는 전망이 있을 때 효과가 큽니다(증여 당시 가액으로 합산되므로 이후 상승분이 빠짐).

상속공제 vs 증여특례, 한 줄 비교

가업상속공제는 '돌아가신 뒤' 큰 공제를 받는 제도이고, 가업승계 증여특례는 '살아 계실 때' 낮은 세율로 미리 넘기는 제도입니다. 둘은 경쟁 관계가 아니라 조합하는 경우가 많고, 증여특례로 넘긴 주식도 상속 시 요건을 갖추면 가업상속공제 대상이 될 수 있습니다(요건 개별 확인 필요).

4. 2026년 핵심 세법·제도

4-1. 현행(2026년 10월 시행 중) 제도

[표 6-2] 상속세 기본 구조(현행)

항목	내용	근거 조문
세율	10%~50% 5단계 누진(누진공제 0/1천만/6천만/1.6억/4.6억)	상증법 제26조
일괄공제	5억 원	상증법 제21조
배우자공제	실제 상속분(법정상속분·30억 한도), 최소 5억	상증법 제19조
금융재산공제	순금융재산의 20%, 최대 2억(2천만 이하 전액 등)	상증법 제22조
동거주택공제	주택가액의 100%, 최대 6억(10년 이상 동거 등)	상증법 제23조의2
신고세액공제	산출세액의 3%	상증법 제69조
연부연납	일반 최대 10년, 가업상속 최대 20년(또는 10년 거치 후 10년)	상증법 제71조
2025.12 개정(2026.1.1. 시행)	영리법인을 통한 상속세 회피 방지, 국가지정문화재 등 과세 전환(양도 시까지 징수유예), 특정법인 거래 증여의제 범위 확대 등	상증법(법률 제21219호, 2025.12.23.)

[표 6-3] 가업승계 관련 특례(현행)

항목	내용	근거 조문
가업상속공제 대상	중소기업, 직전 3개 사업연도 평균 매출 5천억 원 미만 중견기업	상증법 제18조의2, 시행령 제15조
피상속인 요건	10년 이상 계속 경영, 최대주주로 지분 40%(상장 20%) 이상 10년 이상 보유, 대표이사 재직 요건	상증법 시행령 제15조
공제한도	경영기간 10년 이상 300억, 20년 이상 400억, 30년 이상 600억	상증법 제18조의2
상속인 요건	18세 이상, 원칙적으로 상속개시 전 2년 이상 가업 종사, 신고기한까지 임원 취임·2년 내 대표이사 취임	상증법 시행령 제15조

항목	내용	근거 조문
사후관리(5년)	가업용 자산 40% 이상 처분 금지, 가업 종사 유지, 지분 유지, 고용(정규직 수 또는 총급여) 기준연도의 90% 이상 유지 등	상증법 제18조의2
가업승계 증여세 과세특례	부모(60세 이상, 10년 이상 경영)→자녀(18세 이상). 가업주식가액 600억 한도, 10억 공제 후 120억까지 10%, 초과분 20%	조특법 제30조의6
증여특례 사후관리	수증자 가업 종사·대표이사 취임(증여일부터 3년 내), 5년간 지분·가업 유지 등. 상속 시 기간 무관 합산	조특법 제30조의6
창업자금 증여특례	부모(60세 이상)→자녀(18세 이상). 50억 한도(10명 이상 신규 고용 시 100억), 5억 공제 후 10%. 2년 내 창업, 4년 내 사용	조특법 제30조의5
비상장주식 평가	(주당 순손익가치×3+순자산가치×2)÷5. 부동산과다법인(부동산 비율 50% 이상)은 2:3, 80% 이상은 순자산가치만. 하한: 순자산가치의 80%	상증법 제63조, 시행령 제54조
최대주주 할증	평가액의 20% 가산. 중소기업과 직전 3년 평균 매출 5천억 원 미만 중견기업 등은 제외	상증법 제63조 제3항, 시행령 제53조

4-2. 개편 논의 상태(미확정, 반드시 구분해서 설명)

[표 6-4] 상속세·가업승계 개편 진행 상황

항목	내용	상태
유산취득세 전환	상속인별 받은 재산 기준 과세로 전환, 자녀공제 1인 5억 상향, 배우자 10억 기본공제 등(2025.3 정부안). 시행 목표 2028.1.1.	국회 심의 중(2026년 10월 현재 미통과로 파악)
공제 확대 의원안	일괄공제 5억→8억, 배우자공제 최저 5억→10억	국회 계류(확인 필요)
최고세율 인하·자녀공제 확대(2024 정부안)	최고세율 50→40%, 자녀공제 5천만→5억	2024.12 국회 부결
2026 세제개편안: 가업상속공제	한도 최대 600억→1,000억(경영연수×20억 방식), 피상속인 경영기간 10년→30년(20년 이상이면 부족 기간만큼 사후관리 연장), 사후관리 5년→10년, 대상 업종 축소, 토지 1㎡당 1,000만 원 한도 신설	국회 심의 중. 적용 시기는 2027.7.1. 이후로 보도(확인 필요)
2026 세제개편안: 증여특례 연동	가업 정의·업종·증여자 경영기간·사후관리기간을 가업상속공제 개편에 맞춰 조정	국회 심의 중(세부 확인 필요)
2026 세제개편안: 상장주식 '주가 누르기' 대응	장기 저PBR 기업 등은 최대 6년 6개월 평균 주가·현행 평가액의 130% 중 큰 금액으로 평가	국회 심의 중
최대주주 할증 폐지	2024 정부안 폐지 추진 → 국회 미반영. 2026.8 여당 의원 폐지 법안 발의	국회 계류(현행 20% 할증 유지)

주의

개편안은 “통과되면 이렇게 바뀐다”일 뿐입니다. 특히 2026 개편안은 가업상속공제 한도는 늘리되 경영기간·사후관리 요건을 크게 강화하는 방향이어서, 업력 10~29년 기업은 현행 제도가 더 유리할 수 있다는 분석이 있습니다. 상담사는 “기다리는 게 유리하다/서두르는 게 유리하다”를 단정하지 말고, 개정 전후를 비교하는 진단이 필요하다고 안내하는 데 그칩니다.

5. 숫자로 보는 예시

※ 아래는 이해를 돕기 위한 **단순화한 예시**입니다. 실제 평가·세액은 회사 재무, 업종, 가족 구성, 사전증여 이력 등에 따라 달라집니다.

가상 고객 A 대표(65세): 30년 된 금형 제조 중소기업(비상장) 지분 100% 보유. 발행주식 10만 주, 순자산 70억 원, 최근 3년 가중평균 순손익 12억 원. 공장에서 7년째 일하는 아들(38세)에게 승계 희망.

① 비상장주식 평가(보충적 평가)

[표 6-5] A사 주식 1주당 평가(단순화)

구분	계산	금액
1주당 순자산가치	70억 ÷ 10만 주	70,000원
1주당 순손익가치	(12억 ÷ 10만 주) ÷ 10%(환원율)	120,000원
가중평균(3:2)	(120,000×3 + 70,000×2) ÷ 5	100,000원
하한(순자산가치 80%)	70,000 × 80%	56,000원 → 적용 안 됨
총 평가액	100,000원 × 10만 주	**100억 원**

중소기업이므로 최대주주 할증(20%)은 적용하지 않았습니다. 장부상 순자산은 70억 원인데 이익이 많아 평가액이 100억 원으로 올라간 점이 핵심입니다.

② 전량 증여 시 세부담 비교(가업주식 비율 100% 가정, 사전증여 없음)

[표 6-6] 일반 증여 vs 가업승계 증여세 과세특례(평가액 100억)

구분	일반 증여	가업승계 과세특례
증여재산가액	100억	100억
공제	성년자녀 5천만	10억
과세표준	99.5억	90억
세율	10~50% 누진	10%(120억 이하)
산출세액	99.5억×50% − 4.6억 = 45.15억	90억×10% = 9억
신고세액공제(3%)	−1.3545억	적용 없음
납부세액	**약 43.80억**	**9억**
차이		**약 34.80억 감소**

③ 주가가 낮을 때 증여하면(타이밍 효과)

업황 악화로 최근 3년 가중평균 순손익이 7억 원으로 떨어졌다고 가정하면, 1주당 순손익가치는 70,000원, 평가액은 (70,000×3+70,000×2)÷5 = 70,000원, 총 **70억 원**이 됩니다.

[표 6-7] 평가액 하락 시 세부담(단순화)

구분	평가액 100억	평가액 70억	차이
일반 증여(신고세액공제 후)	약 43.80억	약 29.25억	약 14.55억
가업승계 과세특례	9억	6억	3억

증여특례 주식은 나중에 상속재산에 **증여 당시 평가액**으로 합산되므로, 실적 회복 후 회사 가치가 다시 오르면 그 상승분은 상속세 계산에서 빠지는 효과도 있습니다. 다만 실적을 인위적으로 낮추는 행위는 세무조사 대상이 될 수 있습니다.

참고: 규모가 더 크면 평가액 300억 원을 특례로 증여하면 (290억 중 120억×10% + 170억×20%) = 46억 원, 일반 증여(신고세액공제 후)는 약 140.80억 원으로 계산됩니다(단순화).

숫자 해석 시 주의

위 비교는 '증여 시점 세금'만 본 것입니다. 특례 주식은 상속 시 합산되어 상속세가 다시 계산되고(기납부 증여세는 공제), 사후관리 위반 시 일반 증여세율로 추징됩니다. 회사 자산 중 사업무관자산이 있으면 그 비율만큼 특례에서 빠집니다.

6. 상담 중 이런 신호가 보이면

- ☐ "회사를 아들/딸에게 물려주고 싶다", "후계자가 회사에서 일한다"
- ☐ 대표가 60세 이상이고, 회사 업력이 10년 이상(특히 20~30년)
- ☐ 재산의 대부분이 비상장 법인 주식이고 개인 현금은 적음
- ☐ "주식 가치가 얼마인지 모른다", "평가 받아본 적 없다"
- ☐ 올해 실적 급감, 대규모 투자·적자 등으로 이익이 일시적으로 줄어든 상황
- ☐ "정부가 상속세를 바꾼다는데 기다려야 하나요?"
- ☐ 형제 중 한 명만 회사를 맡고 다른 자녀와 재산 배분 고민
- ☐ 회사 명의로 임대 부동산·대규모 금융자산 보유

그대로 물어볼 수 있는 확인 질문

1. "대표님이 회사를 직접 경영하신 지 몇 년 되셨고, 대표이사로 계신 기간은 어느 정도인가요?"
2. "지금 대표님과 가족분들 지분이 합쳐서 몇 % 정도인가요?"
3. "회사를 맡을 자녀분이 정해져 있나요? 지금 회사에서 어떤 일을 하고 계신가요?"
4. "최근 3년 매출과 순이익이 대략 어느 정도인가요? 앞으로 많이 늘 것으로 보시나요?"
5. "회사 명의로 공장 외에 임대용 건물이나 큰 금융자산이 있나요?"
6. "회사 주식을 세법 기준으로 평가해 보신 적이 있나요?"
7. "앞으로 5~10년 안에 업종 변경, 공장 이전·매각, 인력 감축 계획이 있으신가요?"
8. "회사를 다른 곳에 매각할 가능성도 열어두고 계신가요?"
9. "자녀분들께 이미 증여하신 재산이 있나요? 있다면 언제쯤이었나요?"
10. "자녀분들끼리 회사 지분이나 재산 배분에 대해 이야기해 보신 적이 있나요?"

7. 리스크와 흔한 오해

[표 6-8] 흔한 오해와 실제

흔한 오해	실제
“가업상속공제 받으면 상속세 끝”	5년(개편안 10년) 사후관리 위반 시 공제받은 세액+이자 상당액 추징. 공제받은 주식을 나중에 팔면 양도세 계산 시 피상속인 취득가액을 승계(이월과세)
“증여특례로 10%만 내면 끝”	특례 주식은 기간 제한 없이 상속재산에 합산. 상속 시점에 다시 정산
“장부가가 낮으니 세금도 적다”	비상장주식은 이익 기준(순손익가치)이 60% 반영되어 장부가보다 훨씬 높게 나올 수 있음
“실적을 낮춰서 증여하면 된다”	인위적 비용 계상·이익 이연은 세무조사·평가 부인 위험. 2026 개편안도 ‘주가 누르기’ 대응 강화 방향
“회사 자산 전부가 공제·특례 대상”	사업무관자산(임대 부동산, 과다 현금·금융자산 등) 비율만큼 제외
“개편안이 곧 시행된다”	유산취득세, 공제 확대, 2026 가업상속 개편안 모두 국회 심의 중 (2026.10 기준)

과세관청 주요 쟁점 - 비상장주식 평가: 매매사례가액·감정가액이 있으면 보충적 평가보다 우선. 특수관계인 간 거래가는 시가로 인정받기 어려움. - 가업 영위 기간·대표이사 재직 기간 산정, 업종 해당 여부(한국표준산업분류). - 사업무관자산 판정, 고용 유지 계산(정규직 판정). - 증여 후 3년·5년 내 유상증자, 합병, 상장 등으로 가치가 크게 오르면 추가 증여세(상증법상 주식 상장 등 이익 증여) 가능. - 다른 자녀의 유류분 청구: 세무 문제는 아니지만 승계를 흔드는 가장 흔한 법적 분쟁. 주주간계약·유언 설계는 로펌 영역.

10년 가업승계 로드맵(예시)

한눈에 보기 | **10년 로드맵 예시**

1. 1~2년차: 주식 평가, 가업 요건 진단, 사업무관자산 정리, 후계자 회사 근무 시작
2. 3~5년차: 정관·주주간계약 정비, 실적·평가 추이 관찰, 증여특례로 지분 일부 이전
3. 5~7년차: 후계자 대표이사 취임, 추가 증여, 사후관리 이행
4. 8~10년차: 잔여 지분 상속 대비(가업상속공제·연부연납·납부재원 마련), 유언·유류분 정리

8. 더위즈로 연결하기

[표 6-9] 권장 Stage

고객 상황	권장 Stage	예상 산출물
회사 가치·상속세 규모를 처음 알아보는 단계	Stage Ⅰ 초도 진단(2주, 200만 원)	비상장주식 약식 평가, 현재 시점 상속세 추정, 가업상속공제·증여특례 요건 체크 결과
증여 시점·특례 적용 여부 등 특정 쟁점 판단	Stage Ⅱ 쟁점 의견서(2~3주, 300만~1,000만 원)	일반 증여 vs 증여특례 vs 상속 비교, 현행 vs 개편안 비교 의견서

고객 상황	권장 Stage	예상 산출물
10년 승계 계획을 실제 실행	Stage III 종합 컨설팅(3~5개월, 2,000만~5,000만 원+성공보수 15~20%)	승계 로드맵, 사업무관자산 정리안, 증여 실행·신고 지원, 로펌 연계(주주간계약·정관·유언)
특례 적용 후 사후관리	Stage IV-b 상시자문(월 30~200만 원)	고용·자산·지분 유지 모니터링, 연도별 평가액 추적

※ 보수는 모두 VAT 별도. Ⅰ→III을 6개월 내 이행하면 Ⅰ 보수 차감, III+IV 번들 시 첫 12개월 20% 할인.

고객에게 받아 둘 자료 - 최근 3~5년 재무제표, 법인세 신고서(세무조정계산서 포함) - 주주명부, 주식 변동 내역, 정관 - 법인등기부등본, 사업자등록증(업종 코드 확인) - 회사 보유 부동산 목록(사업용/임대용 구분), 금융자산 내역 - 직원 수·급여 현황(최근 2~3년) - 대표 및 후계자의 재직·경영 이력, 가족관계증명서 - 과거 10년 내 증여 내역(증여세 신고서)

9. 상담사가 할 수 있는 말 / 하면 안 되는 말

[표 6-10] 말하기 가이드

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“회사 주식은 세법상 이익 기준으로 평가돼서 생각보다 높게 나오는 경우가 많습니다.”	“대표님 회사 주식은 ○○억이고 상속세는 ○○억 나옵니다.”
“가업상속공제나 증여특례라는 제도가 있는데, 요건이 까다로워 전문가 진단이 필요합니다.”	“대표님은 가업상속공제 600억 받을 수 있습니다.”
“승계는 보통 10년 정도 계획을 세우는 경우가 많습니다.”	“올해 실적이 나쁘니 지금 바로 증여하세요.”
“상속세 개편안은 아직 국회 심의 중이라 확정된 내용은 아닙니다.”	“내년부터 상속세가 줄어드니 기다리세요.”
“제휴 회계법인에서 현행과 개편안을 비교해 볼 수 있습니다.”	“증여세 신고는 제가 도와드릴게요.” (세무대리 행위)
“공제를 받은 뒤에도 몇 년간 지켜야 할 조건이 있습니다.”	“특례 받으면 세금 문제는 끝납니다.”

10. 한 장 요약

한 장 요약

- 대상: 10년 이상 경영한 비상장 중소·중견기업 오너, 승계할 자녀가 있고 주식 평가액이 수십억 원 이상.
- 상속세: 10~50%, 일괄공제 5억, 배우자공제 5억~30억, 신고세액공제 3%, 연부연납 최대 10년(가업 20년).
- 가업상속공제: 10년 300억 / 20년 400억 / 30년 600억, 매출 5천억 미만 중견기업까지, 사후관리 5년.
- 증여특례(조특법 30조의6): 600억 한도, 10억 공제 후 10%(120억 초과 20%), 60세 이상 부모→18세 이상 자녀. 상속 시 합산.
- 비상장주식: 순손익 3 : 순자산 2(부동산과다 2:3), 최대주주 할증 20%(중소기업 등 제외). 실적이 낮을 때 평가액도 낮아짐.
- 개편: 유산취득세·공제 확대·2026 가업상속 개편안(한도 1,000억·경영 30년·사후관리 10년)은 국회 심의 중. 단정 금지.
- 연결: 처음엔 Stage Ⅰ(평가·요건 진단), 실행은 Stage III, 사후관리는 Stage IV-b.

※ 기준: 2026년 10월. 근거: 상속세 및 증여세법(법률 제21219호, 2025.12.23. 일부개정, 2026.1.1. 시행)·같은 법 시행령, 조세특례제한법 제30조의5·제30조의6(국가법령정보센터), 국회예산정책처 「2025년 개정세법 심의 결과 및 주요 내용」(2025.12), 일간NTN 「2025 핵심 개정 세법 총정리」, 재정경제부

2026년 세제개편안 관련 보도(뉴스핌·아주경제·이투데이·아시아경제, 2026.8.3.), 2026 세제개편안 상장주식 평가 관련 보도(뉴시스·MTN, 2026.8.3.), 상속세 개편 국회 계류 보도(한국세정신문 등). 개편안 적용 시기·세부 요건은 확인 필요.

07. 해외 이주(홍콩·싱가포르)와 국외전출세

비상장 회사 대주주가 해외로 이주하면, 주식을 팔지 않아도 출국 시점에 판 것으로 보고 양도소득세(국외전출세)를 냅니다. 이주는 '비행기표'가 아니라 '세금 정산'부터 시작해야 합니다.

1. 이 서비스는 무엇을 해결하나

- "아이 교육 때문에 싱가포르로 가족 전체가 옮기려고 해요. 세금은 거기서 내면 되죠?"
- "홍콩은 양도세가 없다던데, 이주 후에 회사 지분을 팔면 세금이 없는 것 아닌가요?"
- "이민 가면 한국 세금은 끝나는 거 아닌가요?"

이주를 고민하는 자산가는 대부분 **이주 후 세금**만 생각하고, **떠날 때 한국에서 내야 할 세금**(국외전출세)과 **떠난 뒤에도 한국에서 계속 과세되는 소득**을 놓칩니다. 더위즈는 출국 전 대주주 해당 여부와 비상장주식 평가액을 점검하고, 국외전출세 규모·납부유예·이후 정산 방법, 거주자 판정 위험을 정리합니다.

2. 꼭 알아야 할 개념

[표 7-1] 해외 이주 핵심 용어

용어	쉬운 뜻	상담 포인트
국외전출세	대주주가 출국할 때 보유 국내주식을 출국일 시가로 판 것으로 보고 과세	실제로 팔지 않아도 세금 발생
대주주	지분율(코스피 1%, 코스닥 2%, 비상장 4%) 이상 또는 종목별 시가총액 50억 원 이상 보유자	비상장은 평가액이 오르면 '모르는 사이' 대주주가 될 수 있음
거주기간 요건	출국일 10년 전부터 출국일까지 국내 주소·거소 기간 합계 5년 이상	대부분의 국내 자산가는 충족
납부유예	담보 제공·납세관리인 지정 시 실제 양도 시까지(원칙 5년) 납부 연기	이자 상당액 부담 여부 확인 필요
조정공제	실제 양도가격이 출국 시 평가액보다 낮으면 그 차이만큼 세액 조정	주가 하락 위험을 일부 보전
거주자	국내에 주소가 있거나 183일 이상 거소를 둔 사람	날짜만이 아니라 가족·자산·직업 등 '생활 근거'로 판단
국내원천소득	비거주자라도 한국에서 생긴 소득(배당, 이자, 부동산 임대·양도 등)	출국 후에도 한국 과세 계속

3. 언제 유리하고 언제 불리한가

한눈에 보기 | **이주 전 세무 판단**

상대적으로 유리한 경우

- 국내주식이 대주주 기준 미만(비상장 지분 4% 미만이면서 평가액 50억 미만)
- 보유 주식의 취득가액이 높아 평가차익이 작음
- 가족 전체가 함께 이주하고 국내 주거·사업 기반을 실제로 정리
- 이주 후 소득 대부분이 현지·해외에서 발생
- 이주 전 증여·지분 정리를 미리 설계할 시간이 있음

VS

불리한 경우

- 비상장 회사 대주주로 평가차익이 수십억 원 이상
- 세금 낼 현금이 없고 담보 제공도 어려움
- 배우자·자녀 일부가 국내에 남고 국내 회사 대표직 유지(거주자 판정 위험)
- 국내 부동산·배당 등 국내원천소득 비중이 큼
- 2027년 이후 출국 예정이면서 해외주식 보유액이 큼(확대 시행 예정)

감각적 기준(개별 검토 필요): 비상장주식 평가차익이 **약 10억 원 이상**이면 국외전출세만 2억 원대 이상(지방소득세 포함)이 될 수 있어 출국 전 진단 가치가 큽니다. 지분율 4% 미만이라도 평가액이 50억 원에 가까우면 시가총액 기준으로 대주주가 될 수 있으니 출국 연도 전 평가액을 꼭 확인해야 합니다.

4. 2026년 핵심 세법·제도

[표 7-2] 국외전출세와 이주 관련 제도

항목	내용	근거 조문
납세의무자	출국일 10년 전부터 5년 이상 국내 거주 + 출국 시점 국내주식 대주주	소득세법 제118조의9
과세 방식	출국일 당시 시가를 양도가액으로 의제(시가 산정이 어려우면 상증법상 평가 등)	소득세법 제118조의10
세율	과세표준 3억 이하 20%, 3억 초과분 25% (별도 지방소득세 10%)	소득세법 제118조의11
조정공제	실제 양도가액이 출국 시 양도가액보다 낮으면 차액에 세율을 곱한 금액 공제	소득세법 제118조의12
외국납부세액공제	출국 후 실제 양도 시 외국에서 낸 세금 공제 (조정공제와 중복 불가)	소득세법 제118조의13
비거주자 국내원천소득 세액공제	실제 양도 시 한국에서 비거주자로 과세된 세액과 이중과세 조정	소득세법 제118조의14
신고·납부	출국 전 국내주식 보유현황 신고, 출국일이 속한 달 말일부터 3개월 이내 신고·납부	소득세법 제118조의15
납부유예	납세담보 제공 + 납세관리인 지정 시 출국일부터 5년(국외 유학 등은 연장 규정 있음, 확인 필요)간 유예. 5년 내 미양도 재입국 시 환급 등	소득세법 제118조의16·17

항목	내용	근거 조문
2025 개정: 해외주식 확대	2027.1.1. 이후 출국분부터 국외주식도 국외전출세 대상 포함(소액 기준 등 세부는 시행령 확인 필요)	2025년 개정 소득세법
대주주 시가총액 기준	종목별 50억 원 유지(2025년 10억 하향 논의 후 유지)	소득세법 시행령 제167조의8
거주자 판정	국내 주소 또는 183일 이상 거소. 가족·자산·직업 등 생활 관계 종합 판단	소득세법 제1조의2, 시행령 제2조

홍콩·싱가포르 세제(개략, 단정 금지) - 두 지역 모두 일반적으로 개인의 투자 자본이득에 별도 양도소득세가 없고, 상속세(유산세)도 폐지된 상태로 알려져 있습니다. 다만 매매를 '사업'으로 하면 소득세 대상이 될 수 있고, 근로·사업소득은 현지 세율로 과세됩니다. - 한국과 홍콩·싱가포르 사이에는 조세조약이 있어 배당·이자 제한세율, 이중거주자 판정 기준(tie-breaker)이 적용됩니다. 주식 양도소득의 과세권 배분은 조약별로 달라 개별 확인이 필요합니다.

5. 숫자로 보는 예시

※ **단순화한 예시**입니다. 기본공제 250만 원만 반영했고 취득가 조정, 필요경비, 평가 방법 차이는 생략했습니다.

가상 고객 B 대표(52세): 비상장 IT회사 지분 30% 보유(취득가 5억 원). 출국일 기준 세법상 평가액 100억 원. 가족과 싱가포르 이주 계획.

[표 7-3] 국외전출세 계산

구분	계산	금액
양도차익	100억 − 5억	95억 원
과세표준	95억 − 250만	94억 9,750만 원
산출세액	3억×20% + 91억 9,750만×25%	23억 5,937.5만 원
지방소득세(10%)		2억 3,593.75만 원
합계		**약 25억 9,531만 원**

출국 후 80억 원에 실제 양도한 경우(조정 개념): 양도차익을 75억으로 다시 계산하면 산출세액은 18억 5,937.5만 원으로, 출국 시보다 5억 원(=하락분 20억×25%) 적습니다. 조정공제는 이 차이를 반영해 주는 장치입니다(실제 공제액 계산은 조문 기준 확인 필요).

평가 모니터링이 중요한 이유: C 대표가 비상장 회사 지분 3%(지분율 기준 4% 미만)를 갖고 있고 평가액이 40억이면 대주주가 아니어서 국외전출세가 없습니다. 그러나 회사 실적이 좋아져 평가액이 55억이 되면 시가총액 50억 기준을 넘어 대주주가 됩니다. 같은 지분, 같은 출국인데 평가액 하나로 과세 여부가 바뀝니다.

6. 상담 중 이런 신호가 보이면

☐ "자녀 교육·은퇴 후 해외 이주", "싱가포르/홍콩 비자 알아보는 중"

☐ 비상장 회사 지분 보유, 특히 창업자·초기 투자자

☐ "해외 가면 한국 세금은 없다", "이주 후 주식 팔면 된다"는 생각

☐ 배우자나 부모는 국내에 남고 본인만 이주

☐ 국내 부동산 임대소득·배당 비중이 큼

확인 질문 1. “이주 예정 시기는 언제쯤이고, 가족분들도 함께 가시나요?” 2. “보유하신 비상장 회사 지분율과 대략적인 회사 가치를 알고 계신가요?” 3. “그 주식을 처음 취득하신 금액은 어느 정도인가요?” 4. “이주 후에도 한국 회사 대표나 임원을 계속 맡으실 계획인가요?” 5. “한국에 집이나 임대 부동산은 계속 보유하시나요?” 6. “이주 전에 자녀분들께 증여를 생각하고 계신가요?” 7. “해외주식은 어느 정도 보유하고 계신가요?”

7. 리스크와 흔한 오해

[표 7-4] 흔한 오해와 실제

흔한 오해	실제
“이민 가면 한국 세금 끝”	출국 시 국외전출세, 출국 후에도 국내원천소득 과세. 거주자로 판정되면 전 세계 소득 과세
“183일만 피하면 비거주자”	가족·자산·직업 등 생활 근거가 국내면 거주자로 볼 수 있음
“해외 가서 팔면 양도세 없다”	국외전출세로 출국 시 이미 과세. 2027년부터 해외주식도 대상 확대 예정
“비거주자가 되면 상속·증여세가 줄어든다”	비거주자 피상속인은 국내재산만 과세되지만 배우자공제·일괄공제 등을 받지 못하고 기초공제 위주. 거주자가 비거주자 자녀에게 국외재산을 주면 증여자에게 과세될 수 있음(국제조세조정법)

8. 더위즈로 연결하기

- **권장 Stage**: 이주 1~2년 전 Stage Ⅰ(대주주 판정, 국외전출세 추정, 거주자 판정 위험) → 쟁점이 있으면 Stage Ⅱ(출국 전 증여·지분 정리 비교, 납부유예 판단) → 출국 신고·사후 정산은 Stage Ⅲ 또는 Ⅳ-b.
- **받아 둘 자료**: 주주명부·취득 내역, 최근 3년 재무제표, 국내외 보유 주식·부동산 목록, 이주 일정·비자 종류, 가족 거주 계획.
- **산출물**: 국외전출세 추정표, 출국 전 체크리스트, 이주 전후 상속·증여 비교 메모.

☐ 출국 연도 직전 평가액으로 대주주 해당 여부 확인

☐ 출국 전 증여(배우자·자녀)와 국외전출세 비교

☐ 납부유예 담보·납세관리인 준비

☐ 국내 주소·주거·직책 정리 계획

☐ 현지 세무 자문(홍콩·싱가포르)과 조약 적용 확인

9. 상담사가 할 수 있는 말 / 하면 안 되는 말

[표 7-5] 말하기 가이드

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“대주주는 출국할 때 국외전출세라는 세금이 생길 수 있어 출국 전 점검이 필요합니다.”	“싱가포르 가시면 세금 없습니다.”

할 수 있는 말	하면 안 되는 말
“비상장주식은 평가액에 따라 대주주 여부가 달라질 수 있습니다.”	“지분 4% 안 되니 걱정 안 하셔도 됩니다.”
“거주자 판정은 날짜뿐 아니라 생활 근거로 판단합니다.”	“1년에 반만 해외에 계시면 비거주자입니다.”

10. 한 장 요약

한 장 요약

- 국외전출세: 10년 중 5년 이상 거주한 대주주가 출국하면 국내주식을 출국일 시가로 판 것으로 보고 20%(3억 초과 25%)+지방세 과세.
- 대주주: 비상장 4% 또는 50억 원 이상. 평가액 상승만으로 대상이 될 수 있어 모니터링 필수.
- 납부유예(담보·납세관리인), 실제 양도 시 조정공제·외국납부세액공제로 정산.
- 2027년 출국분부터 해외주식 포함 예정(세부 확인 필요).
- 출국 후에도 국내원천소득 과세, 생활 근거가 국내면 거주자 판정 위험.
- 연결: 이주 1~2년 전 Stage Ⅰ 진단부터.

※ 기준: 2026년 10월. 근거: 소득세법 제118조의9~제118조의18, 제1조의2 및 같은 법 시행령(국가법령정보센터), 국외전출세 해외주식 확대 관련 보도(한국경제 2025.11.2., 더벨 2026.1.19., 데일리안), 대주주 기준 관련 보도, 상속세 및 증여세법, 국제조세조정에 관한 법률. 홍콩·싱가포르 세제는 개략 설명이며 현지 전문가 확인 필요.

08. 연결 플레이북: 상담 현장에서 바로 쓰기

어떤 고객을, 어떤 말로, 어떤 자료와 함께, 어느 단계로 연결할 것인가.

1. 신호 → 서비스 매트릭스

상담 중 아래 신호가 **하나라도** 보이면 연결을 검토하고, **두 개 이상** 겹치면 Stage Ⅰ 초도 진단을 적극 권한다. 신호가 여러 영역에 걸치면 쟁점끼리 서로 얽혀 있다는 뜻이고, 이럴 때 종합 진단의 가치가 가장 크다.

[표 8-1] 고객 신호별 연결 영역(검토 시작점 감각이며, 개별 판단은 더위즈 진단으로)

고객 신호(자산·소득·발언)	의심되는 쟁점	해당 장	권장 시작
금융소득(이자+배당)이 매년 2,000만 원을 크게 넘음, 다른 소득도 높음	금융소득종합과세 고세율, 건보료	03	Ⅰ
금융자산 수십억 원 이상인데 당장 생활비로 쓸 계획이 없음	법인 계좌 투자(과세 이연) 검토	01·03	Ⅰ
“건강보험료가 너무 많이 나와요”, 피부양자 탈락	보수외소득·금융소득 반영	03	Ⅰ
해외주식 차익·배당이 큼, 대주주 요건 근접	양도세·배당세 구조	03	Ⅱ
개인 명의 상가·빌딩, 연 임대소득 억 원대	부동산 법인화 경로	02	Ⅰ→Ⅲ
“건물을 팔까, 법인으로 넘길까”	매매 vs 현물출자 vs 포괄양수도	02	Ⅱ
법인 운영 중, 회사에 이익잉여금이 수십억 원 쌓여 있음	유보금 개인화, 주식가치 상승	04·06	Ⅰ
“대표 가지급금이 있어요”, “회사 돈을 빌려 썼어요”	인정이자·상여처분	04	Ⅱ
“퇴직금을 어떻게 받는 게 좋을까”, 은퇴 3~5년 전	임원퇴직금 한도·정관	04	Ⅱ
자녀가 성인, “자녀에게 미리 넘겨주고 싶다”	증여 설계, 가족법인	05·01	Ⅰ
자녀 명의 법인을 만들었거나 만들 계획	특정법인 증여의제, 초과배당	01·04·05	Ⅱ
오래전 주식을 친척·지인 이름으로 해 둠	명의신탁주식 정리	05	Ⅱ
가업 10년 이상, 자녀가 회사에서 일함	가업승계 특례·가업상속공제	06	Ⅰ→Ⅲ
총자산이 상속세 공제를 크게 넘음(대략 30억 원 이상 감각)	상속세 최고세율 구간	05·06	Ⅰ

고객 신호(자산·소득·발언)	의심되는 쟁점	해당 장	권장 시작
홍콩·싱가포르 등 이주 계획, 자녀 해외 거주	국외전출세, 거주자 판정	07	II
“기장세무사는 신고만 해 줘요”	구조 자문 부재	전체	I

한눈에 보기 | **연결 판단 3단계**

1 신호 포착
표 8-1에 해당?

▶

2 규모 확인
쟁점 금액이 진단비(200만)의 수십 배 이상?

▶

3 의사 확인
고객이 구조 변화를 검토할 의향?

▶

4 연결
쟁점 1개 명확 → II
여럿·불명확 → I

→ 규모 감각: 연간 수백만 원 이상의 세금 차이 또는 수억 원대 증여·상속 판단이 걸려 있어야 진단비가 의미 있다.

2. 사전 질문지 (상담 중 자연스럽게 묻기)

아래 질문은 세무 판단을 하기 위한 것이 아니라, 연결이 필요한지 가늠하기 위한 것이다. 고객이 대답하기 꺼리면 억지로 묻지 않는다.

[표 8-2] 영역별 확인 질문

영역	질문
소득 구조	“근로·사업소득 외에 이자·배당 같은 금융소득이 1년에 대략 어느 정도 되시나요?” / “종합소득세 신고 때 금융소득도 합산되고 계신가요?”
법인	“운영하시는 법인이 있으신가요? 지분은 누가 갖고 계세요?” / “법인에 쌓인 이익잉여금이 어느 정도인지 아세요?”
부동산	“임대 중인 부동산이 개인 명의인가요, 법인 명의인가요?” / “향후 팔거나 자녀에게 넘길 계획이 있으세요?”
가족·승계	“자녀분들은 몇 분이고 연령대가 어떻게 되세요?” / “회사를 자녀분이 이어받을 계획이 있으세요?” / “지난 10년 안에 자녀분께 증여하신 적이 있으세요?”
세무 관리	“지금 세무사님과는 신고 위주로 하시나요, 구조 상담도 받으시나요?” / “최근 세무조사를 받으셨거나 걱정되는 부분이 있으세요?”
계획	“앞으로 3~5년 안에 은퇴, 회사 매각, 이주 같은 큰 변화 계획이 있으세요?”

3. 연결 스크립트

도입 — 필요성 제기

"고객님 자산 구성을 보면 투자 수익률보다 세금 구조가 결과를 더 크게 좌우할 수 있는 상황으로 보입니다. 특히 [금융소득 종합과세 / 개인 명의 임대 부동산 / 법인 유보금 / 자녀 증여 계획] 부분은 어떤 구조로 가져가느냐에 따라 세부담 차이가 커질 수 있습니다."

연결 — 서비스 안내

"저희와 제휴한 회계법인 더위즈에서 자산가 세무·재무 구조를 전문으로 봅니다. 처음에는 2주 정도 서류 기반 초도 진단(200만 원, 부가세 별도)으로 어떤 쟁점이 있고 무엇부터 정리해야 하는지 우선순위를 받아 보실 수 있습니다. 진단 후 6개월 안에 종합 컨설팅으로 진행하시면 진단 비용은 전액 차감됩니다."

투자 연계 — 왜 지금인가

"투자 계좌를 개인으로 둘지 법인으로 둘지에 따라 운용 전략과 세금이 모두 달라집니다. 일임 규모를 늘리기 전에 구조를 먼저 확인해 두시면 나중에 계좌를 옮기는 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다."

이렇게 말하면 안 된다

- "법인으로 하시면 세금이 반으로 줄어요." → 단정·보장 금지
- "차등배당하면 증여세 안 내요." → 사실과 다름(초과배당 증여이익 과세)
- "이 정도면 가업상속공제 받으실 수 있어요." → 요건 판단은 전문가 영역
- "제가 대신 세무서에 확인해 드릴게요." → 세무대리 행위 금지

4. 연결 전 준비 자료 체크리스트

진단(Stage Ⅰ)은 서류 기반이므로 자료가 빨리 모일수록 결과도 빠르다. 고객 동의를 받은 뒤 아래 목록을 안내한다.

한눈에 보기 | **고객에게 안내할 자료**

개인

- ☐ 최근 2~3년 종합소득세 신고서
- ☐ 금융자산 잔고(증권·은행)
- ☐ 부동산 목록·등기부등본
- ☐ 대출 현황
- ☐ 최근 10년 증여 내역

법인

- ☐ 최근 3년 재무제표·법인세 신고서
- ☐ 주주명부·정관
- ☐ 임원 급여·퇴직금 규정
- ☐ 가지급금·가수금 내역
- ☐ 법인 보유 부동산·금융자산

가족·계획

- ☐ 가족관계(자녀 나이·소득·거주지)
- ☐ 자녀 명의 법인·계좌 현황
- ☐ 승계·은퇴·매각·이주 계획
- ☐ 현재 기장세무사 정보
- ☐ 고객이 가장 걱정하는 점

5. 영역별 30초 요약 카드

[표 8-3] 고객 질문에 30초로 답하기(개념 설명용, 결론은 전문가 진단)

고객 질문	30초 설명
가족법인이 뭐예요?	배우자·자녀가 주주인 법인을 만들어 투자·임대 소득을 법인에서 받는 구조입니다. 법인세율(2026년 10~25%, 투자·임대 위주의 소규모 가족법인은 첫 구간부터 20%)이 개인 최고세율(지방세 포함 49.5%)보다 낮아 재투자에 유리하고, 자녀 지분으로 성장 이익이 자연스럽게 이전될 수 있지만, 돈을 개인이 꺼낼 때 다시 과세되고 특정법인 증여 규정 같은 함정이 있어 설계가 중요합니다.
차등배당이 뭐예요?	지분율과 다르게 배당해서, 예를 들어 부모가 배당을 포기하고 자녀가 더 받게 하는 방식입니다. 지금은 자녀가 더 받은 몫에 소득세와 함께 증여세도 과세될 수 있어 예전처럼 쉬운 방법이 아닙니다.
부동산을 법인으로 옮기면 좋나요?	임대소득이 크고 오래 보유할 상가·빌딩이라면 검토 가치가 있습니다. 다만 옮기는 순간 양도세·취득세가 생길 수 있어 현물출자·포괄양수도·매매 중 어느 경로가 가능한지, 비용이 얼마인지 먼저 계산해야 합니다. 주택은 대체로 불리합니다.
법인 계좌로 투자하면 뭐가 달라요?	수익에 개인 소득세 대신 법인세가 붙어 세율이 낮아질 수 있지만(국내 상장주식 매매차익은 개인은 비과세인데 법인은 과세되는 등 오히려 불리한 항목도 있습니다), 그 돈을 개인이 쓰려면 배당·급여로 꺼내야 해서 다시 세금이 붙습니다. 당장 쓰지 않을 돈을 오래 굴릴 때 유리합니다.
가업승계 특례가 뭐예요?	10년 이상 운영한 중소·중견기업 주식을 60세 이상 부모가 자녀에게 증여할 때, 일정 한도까지 낮은 세율(10~20%)로 증여세를 내게 해 주는 제도입니다. 업종·고용 유지 같은 사후관리 요건이 까다롭습니다.
국외전출세가 뭐예요?	대주주 요건에 해당하는 분이 해외로 이민 가면, 떠나는 시점에 갖고 있던 국내 주식을 판 것으로 보고 양도세를 매기는 제도입니다. 이주 시점의 주식 가치가 세금을 좌우하므로 미리 계획해야 합니다.

6. 연결 이후 상담사의 역할

한눈에 보기 | **연결 후 체크포인트**

1. 킥오프 미팅 동석 여부 고객에게 확인
2. 진단 결과 중 투자 관련 쟁점(법인 계좌, 금융소득) 공유받기(고객 동의)
3. 구조 확정 후 계좌·일임계약 명의 및 전략 재설계
4. 정기 자문 단계에서 연 1회 투자·세무 합동 점검

한 장 요약

- 신호 두 개 이상이 겹치면 Stage Ⅰ(200만 원, 2주)을 권한다. 쟁점이 하나로 명확하면 Stage Ⅱ부터 시작한다.
- 상담사는 신호 포착·필요성 설명·자료 안내·연결까지 한다. 세무 결론은 내리지 않는다.
- 투자 구조(개인 vs 법인 계좌)를 바꾸기 전에 진단을 먼저 받게 한다. 이것이 이 제휴의 핵심 가치다.
- 고객 정보 전달 동의와 제휴 관계 고지를 잊지 않는다.

※ 기준: 2026년 10월. 서비스·보수는 회계법인 더위즈 안내서(2026.4) 기준이며, 구체적 범위와 보수는 개별 계약에서 확정된다. 표 8-1의 금액 기준은 연결 검토를 시작하기 위한 감각적 기준이며 세무 판단 기준이 아니다.